

Artes
Trabalho artístico em...
Touro
Trabalho artístico em...
Gêmeos
Trabalho artístico em...
Câncer
Trabalho artístico em...
Leão
Trabalho artístico em...
Virgem
Trabalho artístico em...
Libra
Trabalho artístico em...
Escorpião
Trabalho artístico em...
Sagitário
Trabalho artístico em...
Capricórnio
Trabalho artístico em...
Aquário
Trabalho artístico em...
Peixes
Trabalho artístico em...

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Itaguaí

ATOS OFICIAIS

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ-ESTADO DO RIO DE JANEIRO, usando de suas atribuições legais, resolve:

PORTARIA Nº 310/2017 RESOLVE Exonerar VANESSA STEFONY FERREIRA SILVA-ZANO BARBOSA, Matr. 33.866, no Cargo de Chefe de Gabinete – Símbolo CO, do Gabinete do Vereador Carlos Eduardo Carneiro Zola, a partir de 01/05/2017.

PORTARIA Nº 311/2017 RESOLVE Desnudar JOSELAINE GOMES PEQUENO, Matr. 00241, do Cargo que ocupava anteriormente de Diretora de Pagadoria, da Coordenadoria de Planejamento e Orçamento, a partir de 02/05/2017.

PORTARIA Nº 312/2017 RESOLVE Exonerar IVANA GUEDES GARRIT, Matr. 00054, de Comissão de Fiscalização de Obras, a partir de 31/05/2017.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ, 04 MAIO DE 2017.

RUBEM VIEIRA DE SOUZA PRESIDENTE	ANDRÉ LUIS REIS DE AMORIM VICE PRESIDENTE
GILBERTO CREMACI LITTAO TORRES 1º VICE PRESIDENTE	VINÍCIUS ALVES DE MOURA BRITO 2º VICE PRESIDENTE
WALDEMAR JOSÉ DE ÁVILA NETO 1º SECRETÁRIO	IVAN CHARLES JESUS FONSECA 2º SECRETÁRIO

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ-ESTADO DO RIO DE JANEIRO, usando de suas atribuições legais, resolve:

PORTARIA Nº 313/2017 RESOLVE Exonerar ANDRÉ CAETANO ALVES, Matr. 33788, do Cargo de Assessor Parlamentar I – Símbolo CC1, do Gabinete do Vereador Waldemar José de Ávila Neto, a partir de 30/04/2017.

PORTARIA Nº 314/2017 RESOLVE Exonerar PATRICIA GOMES DA SILVA, Matr. 33792, do Cargo de Assessor Parlamentar II – Símbolo CC2, do Gabinete do Vereador Waldemar José de Ávila Neto, a partir de 30/04/2017.

PORTARIA Nº 315/2017 RESOLVE Exonerar GEDARIO SIQUEIRA SEDANO, Matr. 33790, do Cargo de Assessor Parlamentar I – Símbolo CC1, do Gabinete do Vereador Waldemar José de Ávila Neto, a partir de 30/04/2017.

PORTARIA Nº 316/2017 RESOLVE Exonerar WELLINGTON VIANA COSTA, Matr. 33802, do Cargo de Assessor de Informática – Símbolo CC4, da Coordenadoria de Administração e Pessoal, a partir de 30/04/2017.

PORTARIA Nº 317/2017 RESOLVE Exonerar PATRICIA GOMES DA SILVA, Matr. 33792, do Cargo de Assessor Parlamentar II – Símbolo CC2, do Gabinete do Vereador Waldemar José de Ávila Neto, a partir de 30/04/2017.

PORTARIA Nº 318/2017 RESOLVE Nomear FERNANDA TUPINAMBÁ MAGNAN, OKASAH, Matr. 33821, do Cargo de Assessor Parlamentar I – Símbolo CC1, do Gabinete do Vereador Waldemar José de Ávila Neto, a partir de 01/05/2017.

PORTARIA Nº 319/2017 RESOLVE Nomear GEDARIO SIQUEIRA SEDANO, Matr. 33790, do Cargo de Assessor Parlamentar I – Símbolo CC1, do Gabinete do Vereador Waldemar José de Ávila Neto, a partir de 01/05/2017.

PORTARIA Nº 320/2017 RESOLVE Nomear VALDEIR DA SILVA MONTEIRO, Matr. 33822, do Cargo de Chefe do Gabinete – Símbolo CO, do Gabinete do Vereador Carlos Eduardo Carneiro Zola, a partir de 01/05/2017.

PORTARIA Nº 321/2017 RESOLVE Nomear MATHEUS DE ARAUJO AMORIM, Matr. 33820, do Cargo de Assessor Parlamentar I – Símbolo CC1, do Gabinete do Vereador Waldemar José de Ávila Neto, a partir de 01/05/2017.

PORTARIA Nº 322/2017 RESOLVE Art. 1º – Readaptar a pedido a servidora ERICILIA CRISTIM CANDIDO DA OLIVEIRA – Matr. 00051, Assistente Legislativo Adjunta Geral, em função mais adequada com seu problema de Saúde por 1 (um) ano a partir de 01/04/2017 conforme o Art. 38 da Lei Municipal Nº 2412/2003 e o Processo Administrativo Nº 0402015. Art. 2º – Lutar a Servidora migrante do Setor CPOOC de acordo com que estabelece o Art. 3º do Decreto Legislativo 004/2016 combinado com o Art. 44 da Lei Municipal Nº 3385/2016 a partir de 01/04/2017.

PORTARIA Nº 323/2017 RESOLVE Art. 1º – Readaptar a pedido a servidora ANÁLIA DE OLIVEIRA ALVES – Matr. 00042, Assistente Legislativo Adjunta Geral, em função mais adequada com seu problema de Saúde por 1 (um) ano a partir de 27/04/2017 conforme o Art. 38 da Lei Municipal Nº 2412/2003 e o Processo Administrativo Nº 453/2016. Art. 2º – Lutar a Servidora migrante na Coordenadoria de Administração e Pessoal de acordo com que estabelece o Art. 3º do Decreto Legislativo 004/2016 combinado com o Art. 44 da Lei Municipal Nº 3385/2016 a partir de 01/04/2017.

PORTARIA Nº 324/2017 RESOLVE Conceder licença maternidade a LUCIENE SOARES DE AGUIAR MOURA, MATR. 33808 no cargo em comissão de Chefe de Gabinete do Gabinete do Vereador Alexandre Valente de Paiva, símbolo CO, a partir de 02/05/2017 de acordo com o Processo Administrativo Nº 220/2017.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ, 10 DE MAIO DE 2017.

RUBEM VIEIRA DE SOUZA PRESIDENTE	ANDRÉ LUIS REIS DE AMORIM VICE PRESIDENTE
GILBERTO CREMACI LITTAO TORRES 1º VICE PRESIDENTE	VINÍCIUS ALVES DE MOURA BRITO 2º VICE PRESIDENTE
WALDEMAR JOSÉ DE ÁVILA NETO 1º SECRETÁRIO	IVAN CHARLES JESUS FONSECA 2º SECRETÁRIO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo

ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO

CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

LEI COMPLEMENTAR Nº 208 DE 24 DE MAIO DE 2017.

Instala o Código Ambiental Municipal – CAM, contendo a Política e o Sistema Municipal de Meio Ambiente de Belford Roxo, e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Belford Roxo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Autor: Prefeito Municipal

TÍTULO I
DAPOLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º O Município de Belford Roxo, nos termos dos artigos 23 e 225 da Constituição da República Federativa do Brasil, e da Lei Federal nº 6.938/1981, exercerá a gestão pública integrada do patrimônio ambiental municipal e dos recursos naturais localizados no território sob sua jurisdição, através das normas previstas nesta Lei, na legislação que lhe for complementar e na legislação correlata, federal, estadual e municipal vigentes.

Parágrafo Único. O patrimônio ambiental municipal é composto dos elementos naturais, artificiais e culturais, localizados no território sob jurisdição do Município de Belford Roxo.

Art. 2º A Política Municipal de Meio Ambiente é o conjunto de princípios, objetivos e instrumentos de ação que visa o planejamento e a execução dos processos de construção, proteção, preservação e restauração do meio ambiente, e manutenção do equilíbrio ecológico.

Parágrafo Único. Para os fins do disposto nesta Lei, as ações de conservação, proteção, preservação, recuperação e restauração, aplicam-se os conceitos previstos na Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, assim como os seguintes:

I – agente ambiental agente da autoridade ambiental devidamente qualificado e capacitado, assim reconhecido pela autoridade ambiental por meio de portaria publicada no Diário Oficial, possuidor do poder de polícia, responsável por lavar o auto de infração e tomar as medidas preventivas que visem cessar o dano ambiental;

II – agente poluidor a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente por degradação ou poluição ambiental;

III – auditoria ambiental instrumento de gestão ambiental que visa ao desenvolvimento documentado e objetivo de um processo periódico de inspeção, análise e avaliação sistemática das condições, práticas e procedimentos ambientais de um agente poluidor;

IV – audiência pública instrumento de caráter não deliberativo de consulta pública para a discussão de estudos ambientais, projetos, empreendimentos, obras ou atividades que façam uso dos recursos ambientais e ou que potencial ou efetivamente possam causar degradação dos recursos ambientais por meio da aplicação;

vigente;

V – compensação ambiental: é um mecanismo financeiro de compensação pelos efeitos de impactos ambientais não mitigáveis ocorridos quando da implantação de empreendimentos, identificados no processo de licenciamento ambiental;

VI – conservação: é o manejo do meio ambiente de natureza, compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural, para que possa produzir maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras, e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral;

VII – controle ambiental: são as atividades deserviciáveis para licenciamento, fiscalização e monitoramento de atividades e empreendimentos potencial ou efetivamente causadores de degradação do meio ambiente, visando obter ou manter a qualidade ambiental;

VIII – degradação ambiental: é um processo de degradação do meio ambiente, onde as alterações biológicas do meio provocam uma alteração na fauna e flora natural, com eventual perda de biodiversidade;

IX – desenvolvimento sustentável: é o desenvolvimento social, econômico e ambiental capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações;

X – ecossistema: conjunto formado por todos os fatores bióticos e abióticos que atuam simultaneamente sobre um determinado lugar, estendendo-se por um determinado espaço de dimensões variáveis; é uma totalidade integrada, sistêmica e aberta, que envolve fatores abióticos e bióticos, com respeito a sua composição, estrutura e função;

XI – educação ambiental processo por meio do qual o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, saberes, conhecimentos, habilidades, competências, atitudes, hábitos, e costumes, voltados à conservação, preservação e recuperação do meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida e sua sustentabilidade;

XII – esgotos, de acordo com a sua origem os esgotos ou efluentes, podem ser classificados em esgotos domésticos, esgotos industriais, esgotos sanitários e esgotos pluviais, e assim definidos pela Norma Brasileira – NBR;

a) esgoto doméstico: despejo líquido resultante do uso da água para a higiene e necessidades fisiológicas humanas;

b) esgoto industrial: despejo líquido resultante dos processos industriais, respeitados os padrões de lançamento estabelecidos;

c) esgoto sanitário: despejo líquido constituído de esgotos domésticos, industriais, água de infiltração e a contribuição pluvial parassitária (NBR 7229-1993);

d) esgoto pluvial: esgoto proveniente das águas de chuva;

XIII – fiscalização ambiental: toda e qualquer ação de agente fiscal visando ao exame e verificação do atendimento às disposições contidas na legislação ambiental, neste Código e nas normas dele decorrentes;

XIV – gases de efeito estufa: são gases lançados na atmosfera principalmente pela queima de combustíveis fósseis que aumentam a absorção de calor e elevam a temperatura do planeta, provocando o aquecimento global;

XV – gestão ambiental: tarefa de administrar e controlar o uso sustentável dos recursos naturais, por instrumentação adequada – regulamentos, normatização e investimentos – assegurando racionalmente o conjunto do desenvolvimento produtivo, social e econômico em benefício do meio ambiente e da coletividade;

XVI – impacto ambiental: qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos naturais;

XVII – impacto ambiental local: é todo e qualquer impacto ambiental que não ultrapasse os limites territoriais do Município;

XVIII – meio ambiente: é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química, biológica, social, cultural e urbanística, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;

XIX – padrão de emissão: é o limite de concentração de poluentes que, ultrapassados, poderá afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, bem como ocasionar danos à flora e à fauna, às atividades econômicas e à qualidade ambiental em geral;

XX – padrões de qualidade ambiental: são os valores das concentrações máximas toleráveis no ambiente para cada poluente, de modo a resguardar a saúde humana, a fauna, a flora, as atividades sociais e econômicas e o meio ambiente em geral;

XXI – plano de manejo: documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade;

XXII – poluição: a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente:

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;

c) afetem desfavoravelmente a biota;

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;

XXIII – preservação: conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visam à proteção das espécies, habitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo o desequilíbrio ecológico dos sistemas naturais;

XXIV – qualidade ambiental: conjunto de condições que um ambiente oferece, em relação às necessidades de seus componentes, incluindo a necessidade de proteção de bens de valor histórico e cultural;

XXV – recuperação: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição original;

XXVI – recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar



EMPADÃO CAIPIRA

Ingredientes

500g de margarina/1kg de farinha de trigo/4 ovos/3ol o goso/1 lata de creme de leite/1 gema por pincel/1 colher (1/2 xícara) de óleo/1/2 xícara (chá) de queijo ralado/1 lata de milho cozido/2 peitos de frango cozidos e desfiados/1 xícara (chá) de pimenta-do-reino a gosto/1/2 xícara (chá) de azeitonas picadas/2 colheres (sopa) de sal/picada/2 colheres (sopa) de farinha de trigo/1 xícara (chá) de leite.

Modo de preparo

Leve ao fogo o azeite e o cabalo por 5 minutos. Acrescente o tomate, o milho e deixe refogar por 5 minutos. Junte o frango, o sal, a pimenta, o azeitona, o sal e refogue por 10 minutos, mexendo de vez em quando. Junte a farinha dissolvida no leite e misture até engrossar. Deixe esfriar a reserva. Misture os ingredientes da massa até ficar homogêneo e desgrude das mãos. Fure o fundo e o lateral de uma forma de fundo removível com uma parte da massa. Coloque o recheio, abra o restante da massa com um rolo e cubra o fundo. Coloque a gema e leve ao forno, preaquecido, por 40 minutos ou até assar e dourar levemente.

ALMÔNDEGAS DE PORCO COM FRITAS

Ingredientes

500 g de carne de porco magra picada/30 g de farinha de arroz queimado picado/2 colheres (sopa) de molho a base de tomate/1 cebola pequena picada/1 dente de alho amassado/1 colher de chá de gengibre fresco ralado/1 colher de chá de casca de limão ralada/1 colher de chá de cúrcuma/pimenta-do-reino em grão moída na hora/farinha de trigo/óleo vegetal para fritar.

Modo de preparo

Coloque o porco e o macarrão numa tigela e misture bem até misturar. Ponha a cebola, o alho, o gengibre e a casca de limão num processador ou liquidificador e processar até formar uma pasta. Junte a mistura de cebola, cúrcuma e a pimenta-do-reino à mistura de carne e macarrão. Faça 24 bolas com a mistura, polvilhe com a farinha, coloque num prato forrado com filme transparente de PVC, cubra e coloque na geladeira até a hora de se usar. Aqueça o óleo numa panela ou frigideira grande até dourar um cubo de pão em 50 segundos. Frite poucas bolas de cada vez por 3-4 minutos ou até que fiquem douradas e completamente cozidas. Escorra em papel absorvente e sirva imediatamente.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO



Prefeitura Municipal de Belford Roxo

ATOS OFICIAIS

territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora.

XXVII - reserva legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, destituída de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas, definida pelo Código Florestal Brasileiro.

XXVIII - saúde ambiental: é a parte da saúde pública que engloba os problemas resultantes dos efeitos que o ambiente exerce sobre o bem-estar físico e bem-estar mental do homem, como parte integrante de uma comunidade.

XXX - sistema de tratamento sanitário individual: são construções destinadas a remover os resíduos sólidos e a carga orgânica de esgotos domésticos que possa ser unificada ou de pequenas empresas como a fossa séptica ou similares.

XXXI - termo de compromisso ambiental: instrumento de gestão ambiental que tem por objetivo precípuo a recuperação do meio ambiente degradado, por meio de fixação de obrigações e condicionantes técnicas que deverão ser rigorosamente cumpridas pelo infrator em relação à atividade degradadora a que causa, de modo a cessar, corrigir, adaptar, recompor ou minimizar seus efeitos negativos sobre o meio ambiente e permitir que as pessoas físicas e jurídicas possam promover as necessárias correções de suas atividades, para o atendimento das exigências impostas pelas autoridades ambientais competentes e adequação à legislação ambiental.

XXXII - termo de referência: conjunto de critérios exigidos para a realização de determinada atividade.

XXXIII - unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos naturais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituída pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.

XXXIV - zoneamento ecológico-econômico: é um instrumento legal de diagnóstico do uso do território visando assegurar o desenvolvimento sustentável, dividido a terra em zonas, a partir dos recursos naturais e dos marcos jurídicos, onde são definidas potencialidades econômicas, fragilidades ecológicas e as tendências de ocupação, incluindo as condições de vida da população, cujas informações são compiladas e analisadas para a tomada de decisões e investimentos.

Art. 3º - A Política Municipal de Meio Ambiente tem como objetivo a interação e o esforço conjunto do Poder Público Municipal e do cidadão com vistas a proteger o meio ambiente, assegurando o direito da sociedade a uma vida saudável e garantindo que a exploração dos recursos ambientais não comprometa as necessidades das presentes e futuras gerações.

Art. 4º - Os princípios e as diretrizes da Política Municipal de Meio Ambiente serão obrigatoriamente observados na definição de qualquer política, programa, plano ou projeto e na execução de qualquer atividade, quer públicos ou privados, no território sob jurisdição do Município de Belford Roxo, como garantia do direito da coletividade ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS

Art. 5º - São princípios da Política Municipal de Meio Ambiente:

I - a compatibilização com a política ambiental federal e estadual;

II - o direito, da atual e futura geração, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado;

III - o desenvolvimento sustentável;

IV - a prevenção do dano ambiental;

V - a participação popular;

VI - o direito de acesso às informações ambientais;

VII - o planejamento e a fiscalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar, visando à racionalização dos seus usos;

VIII - a proteção, preservação e recuperação dos ecossistemas;

IX - a recuperação de áreas degradadas;

X - a responsabilização do causador do dano ambiental, na reparação do prejuízo ocasionado, independentemente de outras sanções civis e penais cabíveis (poluidor-pagador);

XI - o controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras;

XII - a educação ambiental;

XIII - o pagamento pelo uso de recursos naturais (usuário-pagador);

XIV - a função sócio-ambiental da propriedade urbana e rural;

XV - o respeito às formas tradicionais de organização social e às suas necessidades de reprodução física e cultural e melhoria de condição de vida, nos termos da Constituição Federal, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e da legislação municipal aplicável, em consonância com os interesses da comunidade em geral;

XVI - o princípio do protetor-receptor.

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS

Art. 6º - São objetivos da Política Municipal de Meio Ambiente:

I - compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico com a preservação da qualidade do meio ambiente e do

equilíbrio ecológico, visando assegurar as condições da qualidade de vida e do bem-estar da coletividade;

II - proteger os ecossistemas no espaço territorial municipal, buscando sua conservação e recuperação, quando degradados, bem como sua utilização sustentável desde que não afete seus processos vitais;

III - fomentar o desenvolvimento de pesquisas, a geração e difusão de tecnologias regionais orientadas para o uso racional dos recursos naturais;

IV - induzir, por meio de estímulos e incentivos, a adoção de hábitos, costumes, posturas e práticas sociais e econômicas aptas a preservar o meio ambiente, compatibilizando as metas de desenvolvimento sócio econômico com a conservação dos recursos ambientais e do equilíbrio ecológico;

V - adequar as atividades sócio econômicas rurais ou urbanas, do poder público ou do setor privado, às imposições do equilíbrio ambiental e dos ecossistemas naturais;

VI - identificar e caracterizar os ecossistemas presentes no território municipal, através de suas funções, fragilidades e potencialidades, e definir usos compatíveis à sua conservação, através do zoneamento ecológico-econômico;

VII - adotar, obrigatoriamente, no Plano Diretor do Município normas relativas ao desenvolvimento urbano que levem em conta a proteção ambiental, estabelecendo a prioridade para aquelas que ofereçam suporte, no meio rural, ao desenvolvimento de técnicas voltadas ao manejo sustentável dos recursos naturais, e cercando os vetores de expansão urbana em áreas ambientalmente frágeis ou de relevante interesse ambiental;

VIII - estabelecer normas, critérios, índices e padrões de qualidade ambiental, bem como relativos ao uso e manejo dos recursos ambientais, adequando-as permanentemente em face do crescimento da cidade, de sua densidade demográfica, das demandas sociais e econômicas, das inovações tecnológicas disponíveis e às alterações decorrentes de ação antrópica ou natural;

IX - controlar a produção, extração, comercialização, transporte e o emprego de materiais ou substâncias, métodos e/ou técnicas, originados ou utilizados por empreendimentos públicos ou privados que comportem risco inerente para a vida ou que possam comprometer a qualidade ambiental;

X - divulgar, desde a formação de uma consciência ambiental, tendo a educação ambiental como principal base educacional;

XI - preservar as áreas protegidas do Município e criar outras necessárias ao equilíbrio ecológico e ao bem-estar da população, com ênfase para as áreas de mananciais, recuperando corpos hídricos poluídos ou assoreados e sua mata ciliar;

XII - impor ao poluidor e/ou predador a obrigação de reparar e/ou indenizar os danos causados, sem prejuízo das sanções penais e administrativas cabíveis;

XIII - fixar, na forma e nos limites da lei, a contribuição dos usuários pela utilização dos recursos naturais, com finalidade econômica;

XIV - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino, inclusive quando à educação informal da comunidade;

XV - adotar medidas garantidoras da preservação do Patrimônio Ambiental Municipal;

XVI - implementar e exigir o prévio licenciamento ambiental para a instalação e funcionamento de atividades e serviços potencialmente causadores de significativa degradação do meio ambiente, públicos ou privados, como instrumento de controle e monitoramento ambiental;

XVII - controlar a disposição final e o tratamento de resíduos sólidos, nos termos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, bem como o lançamento de efluentes e emissões gasosas de qualquer natureza de forma adequada à proteção do meio ambiente;

XVIII - impor programa de arborização do Município e a adoção de métodos de poda que evitem a mutilação das árvores no seu aspecto estrutural, vital e estético;

XIX - cooperar com a implementação de um programa permanente de implantação e manutenção, pelo Município, de uma política de saneamento básico;

XX - implementar e estimular a adoção de medidas para cumprimento dos princípios, objetivos e diretrizes da política nacional e estadual de mudanças climáticas;

XXI - instituir e implementar o Sistema Municipal de Unidades de Conservação - SMUC;

CAPÍTULO IV
DOS INSTRUMENTOS

Art. 7º - São instrumentos da Política Municipal de Meio Ambiente:

I - as normas urbanísticas e de controle ambiental;

II - o zoneamento ecológico-econômico;

III - a arborização urbana;

IV - os espaços territoriais especialmente protegidos;

V - o monitoramento e a auditoria ambiental;

VI - a educação ambiental;

VII - a pesquisa científica e tecnológica;

VIII - a participação popular;

IX - o licenciamento e a autorização ambiental;

X - a avaliação e estudos dos impactos ambientais;

XI - a audiência pública;

XII - o termo de ajustamento de conduta e o termo de compromisso ambiental municipal;

XIII - o cadastro de consultores ambientais e o cadastro técnico de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais;

XIV - os estímulos e incentivos com objetivo de proteger

manter, melhorar e recuperar a qualidade ambiental;

XV - os acordos, convênios, consórcios e outros mecanismos associados de gerenciamento de recursos ambientais;

XVI - o fundo municipal de meio ambiente - FMMA;

XVII - o fundo ecológico;

XVIII - a proteção e preservação dos recursos hídricos;

XIX - a fiscalização ambiental;

XX - as sanções administrativas, inclusive a pecuniária e a suspensão de atividades, quando verificada infração à legislação ambiental;

XXI - a compensação ambiental.

SEÇÃO I

DAS NORMAS URBANÍSTICAS E DE CONTROLE AMBIENTAL

Art. 8º - O uso dos recursos naturais existentes no território sob jurisdição do Município de Belford Roxo, bem como qualquer atividade, obra e empreendimento, que possam causar poluição ou degradação ao meio ambiente, sujeitam-se:

I - aos critérios e restrições impostas pelas normas gerais federais, complementadas pelas normas editadas pelo Estado do Rio de Janeiro e suplementadas pelas normas do Município de Belford Roxo, quer de caráter urbanístico ou ambiental;

II - aos padrões de qualidade ambiental.

SEÇÃO II

DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO

Art. 9º - O zoneamento ecológico-econômico tem por finalidade ordenar o uso do solo urbano e de expansão urbana e rural, visando à proteção do meio ambiente, competindo ao Município de Belford Roxo:

I - detalhar, no que couber, normas e diretrizes estabelecidas no zoneamento ecológico-econômico do Estado do Rio de Janeiro, dando-lhes cumprimento;

II - respeitar, no que couber, as normas e diretrizes, estabelecidas no zoneamento ecológico-econômico do Estado do Rio de Janeiro, na revisão do Plano Diretor Municipal;

III - elaborar e implementar o zoneamento ecológico-econômico a nível municipal, nas escalas locais de 1:100.000 e menores, para indicadores operacionais de gestão e ordenamento territorial, bem como, plano diretor municipal, plano de gestão ambiental e territorial, nos termos do Decreto Federal nº 4.297, de 10 de junho de 2002;

SEÇÃO III

DA ARBORIZAÇÃO

Art. 10 - A vegetação de porte arbóreo, localizada na zona urbana do Município de Belford Roxo e considerada bem de interesse da coletividade, integrante do Patrimônio Ambiental Municipal:

§1º - As pessoas físicas ou jurídicas que utilizem mata-prima florestal oriunda de supressão de vegetação nativa ou que detenham autorização para supressão de vegetação nativa ficam obrigadas ao plantio de pelo menos uma árvore para cada uma suprimida em terreno ou via pública, em todo o Município de Belford Roxo;

§2º - A supressão de árvores somente será permitida quando comprovado tecnicamente o comprometimento do vegetal por qualquer circunstância, sendo obrigatória a substituição da mesma por uma espécie similar ou por outra desde que mais adequada;

§3º - A supressão de árvores na zona urbana sem a prévia e expressa autorização do órgão ambiental municipal é considerada infração administrativa e sujeitará o autor às penalidades previstas nesta Lei, sem prejuízo das sanções de natureza civil e penal;

Art. 11 - Nenhuma obra, de interesse público ou privado, será executada sem a preservação da vegetação de porte arbóreo existente na área;

§1º - Na impossibilidade da preservação a que se refere o caput deste artigo serão destinados previamente nos espaços verdes na área ou a ser aprovada pelo órgão ambiental municipal;

§2º - Para o cumprimento do disposto neste artigo serão utilizadas espécies da flora nativa;

Art. 12 - Na execução de planos de urbanização serão preservados vinte por cento (20%) da vegetação existente na área;

Parágrafo único - O percentual previsto no caput poderá ser reduzido ou ampliado, de acordo com as características ambientais do local afetado e mediante justificativa técnica do empreendedor, devidamente autorizada pelo órgão ambiental municipal.

SEÇÃO IV

DOS ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS

Art. 13 - São considerados espaços territoriais especialmente protegidos, as áreas de preservação permanente, as unidades de conservação e todos os ecossistemas transformados em Patrimônio Ambiental Municipal;

§1º - Aos espaços previstos neste artigo aplicam-se as disposições da legislação federal, do Estado do Rio de Janeiro, e pelas normas editadas pelo Município de Belford Roxo;

§2º - A criação, implantação e gestão das unidades de conservação municipais observam os critérios e normas previstos neste Código que institui, também, o Sistema Municipal de Unidades de Conservação - SMUC.



Receitas Hora H

ASAS DE FRANGO ASSADAS COM PARMESÃO

Ingredientes

2 xicaras (chá) de farinha de rosca/1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado na hora/1/4 de xícara (chá) de azeitonas picadas/1 colher (café) de pimentão picado em flocos/1 colher (chá) de sal/12 asas de frango/1/2 xícara (chá) de molho de tomate/1/2 xícara (chá) de manteiga derretida e fria/1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado na hora/1/2 xícara (chá) de manteiga gelada cortada em cubinhos/

Modo de preparo

Retire as pontas das 12 asas de frango e tempere-as com 2 dentes de alho amassados, suco de 2 limões, 1 colher (sopa) de azeite picado e sal a gosto. Reserve na geladeira por no mínimo 1 hora. Numas frigideiras, aqueça a mistura. 2 xícaras (chá) de farinha de rosca, 1 1/2 xícara (chá) de queijo parmesão ralado na hora, 1/4 de xícara (chá) de salsa fresca picada, 1 colher (sobremesa) de pimenta calabresa em flocos e sal a gosto. Reserve. Pincele levemente 2 claras batidas levemente nas asas de frango temperadas (com o auxílio de um pincel). Passe as asas na mistura de farinha de rosca com os temperos. Arrume as asas numa assadeira. Salpique 1/2 xícara (chá) de manteiga gelada cortada em cubinhos por cima das asas. Leve para assar em forno pré-aquecido a 170°C por 50 minutos até dourar.

ASINHAS DE FRANGO DE ÚLTIMA HORA

Ingredientes

2 kg de pinhas de frango/200 g de catupê/200 g de mostarda/2 pacotes de creme de cebola/azeite para untar/

Modo de preparo

Numa tigela misture bem as asinhas de frango, o catupê, a mostarda e os pacotes de creme de cebola. Transfira as asinhas de frango temperadas para uma assadeira untada com azeite e leve para assar em forno pré-aquecido a 170°C por 35 minutos ou até que dore. Sirva acompanhadas de salada ou apenas como petisco.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO



Prefeitura Municipal de Belford Roxo

ATOS OFICIAIS

SEÇÃO V DO MONITORAMENTO E DA AUDITORIA AMBIENTAL

Art. 14. O monitoramento ambiental consiste no acompanhamento da qualidade dos recursos ambientais, tendo como objetivo:

- I - aferir o atendimento aos padrões de qualidade ambiental;
- II - detectar eventuais alterações no meio ambiente;
- III - controlar o uso dos recursos naturais;
- IV - avaliar o cumprimento e a eficácia de políticas, planos e programas de gestão ambiental;
- V - acompanhar a preservação de espécies da flora e da fauna, em especial aquelas ameaçadas de extinção;
- VI - subsidiar medidas preventivas e ações emergenciais em casos de acidentes ou episódios críticos de poluição.

§1º Para realização do monitoramento ambiental poderão ser instalados aparelhos capazes de registrar as emissões de poluentes, bem como a realização da análise de imagens geradas via satélite, ou qualquer outro meio capaz de detectar qualquer alteração do meio ambiente.

§2º Na execução do monitoramento o órgão municipal levará em consideração as normas ambientais em vigor.

§3º Para o cumprimento do disposto neste artigo, o Município de Belford Roxo poderá firmar convênios, acordos, parcerias ou contratos com outras entidades públicas ou privadas, e inclusive com os Municípios vizinhos, com vistas a regular o monitoramento da região em que está inserido.

§4º O Município de Belford Roxo, através do Poder Executivo, instituirá programa específico de monitoramento da sua cobertura florestal para detectar os focos e as fontes de desflorestamento, estabelecendo ações de controle e prevenção, com vistas ao desmatamento zero na região.

§5º Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder através de licitação à compra de equipamentos e "softwares" necessários para formulação de um banco de dados e informações georreferenciadas, que permita de modo eficiente o controle das atividades exercidas no município, cruzando e sobrepondo informações técnicas, espaciais e temporais em mapas com escalas adequadas às necessidades do controle ambiental, bem como para prestar com agilidade informações sobre o estado de conservação dos recursos naturais, áreas de risco, níveis de poluição e padrões de lançamento de efluentes, aos munícipes e/ou a qualquer instituição pública ou privada que venha a requerer tais dados.

Art. 15. Os estabelecimentos públicos ou privados, cujas atividades sejam potencial ou efetivamente poluidoras ou capazes de causar significativa degradação ambiental, deverão obrigatoriamente proceder ao auto-monitoramento periódico dos padrões e índices de suas emissões gasosas, lançamento de efluentes, e disposição final de resíduos sólidos, bem como de seus sistemas de controle de poluição.

§1º O Poder Público Municipal poderá determinar, se necessário, a realização de públicas e periódicas auditorias ambientais, inclusive de caráter independente, de responsabilidade financeira do empreendedor, mediante o desenvolvimento de processos, inspeções, análises e avaliações sistemáticas das condições gerais e específicas do funcionamento dessas atividades.

§2º As licenças de Instalação e Operação deverão conter os parâmetros a serem monitorados, indicando locais, frequências, e as datas em que deverão ser remetidos ao órgão ambiental municipal os relatórios de auto-monitoramento ou os resultados finais das auditorias.

SEÇÃO VI DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Art. 16. A educação ambiental tem por fim envolver, sensibilizar e informar a população local quanto aos seus deveres e direitos relativos à qualidade do meio ambiente.

§1º A educação ambiental será desenvolvida em todos os níveis da educação formal e informal, incluindo a preservação do patrimônio de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

§2º A educação ambiental será incluída como disciplina obrigatória no ensino básico das escolas municipais de Belford Roxo, devendo incluir a divulgação deste Código Ambiental para formação da consciência ambiental dos estudantes locais.

§3º Os programas, planos e projetos relacionados à gestão e à qualidade ambiental devem sempre contemplar ações de educação ambiental.

§4º São objetivos fundamentais da educação ambiental:

do meio ambiente e suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos.

II - o estímulo e fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e social;

III - o incentivo à participação comunitária, ativa, permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania;

IV - o estímulo à cooperação entre as diversas áreas de planejamento do Município, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social e sustentabilidade;

V - o fortalecimento dos princípios de respeito aos povos tradicionais e comunidades locais e de solidariedade internacional como fundamentos para o futuro da humanidade;

VI - a garantia de democratização das informações ambientais;

VII - o fomento e fortalecimento da integração da educação com a ciência, a tecnologia e a inovação na perspectiva da sustentabilidade;

VIII - o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e da solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade.

Parágrafo único. O Poder Público Municipal incentivará a participação da comunidade nos meios de comunicação de massa, em espaços nobres, de programas e campanhas educativas, e de informações acerca de temas relacionados ao meio ambiente;

II - a ampla participação das escolas, das universidades e de organizações não governamentais na formulação e execução de programas e atividades vinculadas à educação ambiental (não formais);

III - a participação das organizações públicas e privadas no desenvolvimento de programas de educação ambiental em parceria com as escolas, as universidades e as organizações não governamentais;

IV - a sensibilização da sociedade para importância das unidades de conservação;

V - o fortalecimento da educação ambiental nas áreas protegidas e em seu entorno, notadamente nas de proteção integral;

VI - a sensibilização ambiental das populações tradicionais ligadas às unidades de conservação;

VII - a sensibilização ambiental dos agricultores, bem como o fortalecimento da educação ambiental na zona rural para preservação, conservação, recuperação e manejo do território;

VIII - o ecoturismo;

IX - a criação das organizações sociais em redes, polos e centros de educação ambiental e coletivos educadores, o fortalecimento dos já existentes, estimulando a comunicação e a colaboração entre estes, em níveis local, regional, estadual e interestadual, visando à descentralização da educação ambiental;

IX - o desenvolvimento de estudos, pesquisas, experimentações e projetos de intervenção.

SEÇÃO VII DA PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

Art. 17. O Poder Público Municipal promoverá e incentivará o desenvolvimento científico e tecnológico em matéria ambiental, com vistas à melhoria da qualidade de vida do sistema produtivo e à minimização dos problemas sociais e ao progresso da ciência.

Parágrafo Único. A pesquisa básica, a capacitação tecnológica e a ampla difusão dos conhecimentos são marcos referenciais da pesquisa e do desenvolvimento científico e tecnológico.

Art. 18. O Poder Público, ao promover a pesquisa básica, a capacitação tecnológica e a difusão dos conhecimentos visando o desenvolvimento tecnológico e a adaptação de tecnologias às necessidades locais, levará em consideração as características das ecossistemas do Município e o desenvolvimento das atividades produtivas existentes ou que venham a se instalar, conforme as suas peculiaridades e observados os critérios e padrões do desenvolvimento sustentável.

Art. 19. O Poder Público Municipal fornecerá condições ou irá contribuir para a formação e aperfeiçoamento de profissionais necessários ao desenvolvimento da ciência e tecnologia ambientais, bem como incentivará a iniciativa privada.

SEÇÃO VIII DA PARTICIPAÇÃO POPULAR E DO DIREITO À INFORMAÇÃO

Art. 20. Fica assegurada a participação popular nas deliberações relacionadas ao meio ambiente, especialmente através de:

I - representação da sociedade civil organizada, especialmente através de entidades devidamente constituídas e regulares perante a legislação brasileira, de profissionais, produtores e industriais, e de organizações não governamentais, no Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA, de forma paritária com representantes do Poder Público;

II - consulta à população interessada, através da realização de audiência pública e, quando requerido, plebiscito convocado na forma do disposto na Lei Orgânica do Município de Belford Roxo, ambos realizados antes da expedição da licença prévia para a implantação de projeto ou atividade, pública ou privada, que possa colocar em risco o equilíbrio ecológico ou provocar significativa degradação do meio ambiente;

Art. 21. O direito da população à informação de caráter ambiental será assegurado, especialmente, através de:

I - ampla e sistemática divulgação das diretrizes básicas da Política Municipal de Meio Ambiente e de suas eventuais alterações;

II - divulgação dos pareceres conclusivos e das decisões de mérito proferidas pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA;

III - do acesso de qualquer cidadão junto aos órgãos integrantes do Sistema Municipal de Meio Ambiente às informações pertinentes aos assuntos regulados por esta Lei, que sejam de interesse coletivo ou geral, bem como, se requerida, vista aos atos e processos administrativos desde, que o interesse público não exija o sigilo das informações nele contidas;

IV - publicação no Diário Oficial do Município ou, na ausência deste, no Diário Oficial do Estado, dos convênios, termos de cooperação, contratos e de quaisquer atos concessivos de incentivo, financeiros ou não, relacionados à proteção do meio ambiente e à utilização racional dos recursos ambientais;

V - divulgação das informações científicas de pesquisas desenvolvidas pelo Poder Público, nas áreas ambientais;

VI - divulgação de realização de audiências públicas, plebiscitos e do conteúdo do Relatório de Impacto Ambiental - RIMA;

VII - divulgação da lista de infratores ambientais no âmbito municipal.

§1º A divulgação citada nos incisos I, II, V e VI dar-se-á, no mínimo, através de publicação de nota resumida em jornal de circulação local, e a do inciso VII, através de site institucional da prefeitura ou do órgão ambiental municipal.

§2º O requerimento de licença ambiental e de autorização ambiental, sua renovação, seu deferimento ou indeferimento será publicado.

I - para as atividades, obras ou empreendimentos que exigirem a elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório - EPIA/RIMA ou identificadas pelo órgão ambiental municipal como de significativo impacto ambiental, no Diário Oficial do Município ou, na ausência deste, no Diário Oficial do Estado, e em jornal de grande circulação local, por no mínimo três vezes, nos modelos e prazos previstos na Resolução CONAMA nº 06, de 24 de janeiro de 1986, sob responsabilidade do interessado; e

II - para as atividades, obras ou empreendimentos que dispensarem a elaboração do EPIA/RIMA ou que não forem identificadas pelo órgão ambiental municipal como de significativo impacto ambiental ou, ainda, que devam ser objeto de autorização, serão publicados no Diário Oficial do Município ou, na ausência deste, no Diário Oficial do Estado, e em jornal de grande circulação local, uma só vez, nos modelos e prazos previstos na Resolução CONAMA nº 06, de 24 de janeiro de 1986, sob responsabilidade do interessado.

§3º A publicação dos demais atos administrativos aplicados ao controle do meio ambiente será de responsabilidade do órgão ambiental municipal e ocorrerá sob a forma de extrato, no Diário Oficial do Município ou, na ausência deste, no Diário Oficial do Estado, mensalmente, uma só vez.

SEÇÃO IX DO LICENCIAMENTO E DA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

Art. 22. Licenciamento ambiental é o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental municipal licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local, realizadas por pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras ou, ainda, daquelas que, sob qualquer forma ou intensidade, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições gerais e regulamentares, e as normas técnicas aplicáveis ao caso.

§1º A construção, instalação, funcionamento, ampliação e reforma de obras ou atividades, utilizadoras e exploradoras de recursos naturais, considerando as



LICOR DE JABUTICABA

Ingredientes

1 kg de jabuticaba/800 g de açúcar/1 l de pinga/1 l de água/1 pou de canela/2 cravos da índia/sal a gosto/

Modo de preparo

Embrague as jabuticabas, coloque numa vasilha de vidro. Junte a pinga a canela e o cravo. Tampe bem, deixe ficar por 2 semanas, mexendo todos os dias com colher de pau. No 13º dia adicione o açúcar e a água. Misture bem e tome a tampa. No dia seguinte coe por um pano limpo.

CODORNINHAS À MONT VERT

Ingredientes

4 codornas grandes/1 garrafa de vinho branco seco/1 colher de chá de páprica doce/1 colher de chá de páprica picante/1/2 maço de salsa fresca picada ou/1 colher de sopa de salsa desidratada/1 cabeça de alho picado/50ml de azeite de oliva virgem/50g de manteiga ou margarina/sal a gosto/4 gotas de limão/

Modo de preparo

A receita é bem fácil, só deve ser preparada com bastante antecedência. Lave bem as codornas. Ferva água com sal em uma panela suficiente para cobrir as codornas. Quando a água levantar ferveria, coloque as codornas na panela e tampe por 5 minutos. Escorra e deixe esfriar. Coloque um pouco de alho picado dentro de cada codorna. Coloque as codornas numa travessa grande e cubra com o vinho branco. Adicione a páprica doce, a páprica picante, o azeite e a salsa. Deixe marinar no tempero na geladeira por pelo menos 12 horas. Retire as codornas do tempero e coloque-as numa forma untada com manteiga. Leve no forno pré-aquecido em torno de 90 graus (forno baixo). Deixe assar por 90 minutos. Abra o forno de 15 em 15 minutos e vá virando as codornas e regando com a marinada. Cuidado para não deixar ressecar, ela deve ficar de um dourado claro, se a codorna ficar muito dourada, ela com certeza ficará ressecada. Quando ela ficar pronta, coloque no prato e decore com um gotinho de limão.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO



Prefeitura Municipal de Belford Roxo

ATOS OFICIAIS

ou potencialmente poluidores, bem como capazes de causar significativa degradação ambiental, sob qualquer forma, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental municipal.

§2º O licenciamento de que trata o caput desse artigo será precedido de estudos que comprovem, dentre outros requisitos, os seguintes:

I - os reflexos socioeconômicos às comunidades locais, considerados os efeitos e comprovados riscos de poluição do meio ambiente e de significativa degradação ambiental;

II - os benefícios resultantes do empreendimento para a vida e o desenvolvimento da sociedade;

III - as consequências diretas ou indiretas sobre outras atividades praticadas na região, inclusive de subsistência.

§3º As obras e atividades sujeitas ao licenciamento a que se refere este artigo serão definidas por Resoluções do órgão ambiental municipal e do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA, incluindo-se, desde logo, as previstas no Anexo I, da Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997.

Art. 23. O procedimento de licenciamento ambiental observará as seguintes etapas:

I - Licença Municipal Prévia - LMP;

II - Licença Municipal de Instalação - LMI;

III - Licença Municipal de Operação - LMO;

IV - Licença Municipal Simplificada - LMS;

V - Licença Municipal Ambiental de Regularização - LMAR;

VI - Autorização Municipal Ambiental - AMA.

§1º A Licença Municipal Prévia (LMP) é emitida na fase preliminar, tera por objeto a aprovação da concepção da atividade, obra ou empreendimento, quanto à localização, instalação e operação, de acordo com os planos, projetos e programas apresentados, observadas as diretrizes do zoneamento ecológico-econômico e dos planos de uso e ocupação do solo, definindo as medidas de controle ambiental e as condicionantes técnicas para a emissão da Licença Municipal de Instalação.

§2º A Licença Municipal de Instalação (LMI), emitida após a fase anterior, tera por objeto a autorização da implantação da atividade, obra ou empreendimento, de acordo com as especificações constantes do projeto executivo aprovado, depois da verificação do cumprimento das medidas de controle ambiental e das condicionantes técnicas definidas para a sua emissão.

§3º A Licença Municipal de Operação (LMO), emitida após a fase anterior, tera por objeto a autorização de operação da atividade, obra ou empreendimento, e o funcionamento de seus equipamentos de controle ambiental, de acordo com o previsto na LMP e na LMI.

§4º A Licença Municipal Simplificada (LMS) é o ato administrativo de procedimento simplificado pelo qual o órgão ambiental emite apenas uma licença, que consiste em todas as fases do licenciamento, estabelecendo as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas de baixo impacto ambiental que se enquadram na Classe Simplificada, constantes de Resoluções instituídas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e pelo COMDEMA.

§5º A Licença Municipal Ambiental de Regularização (LMAR) é o ato administrativo pelo qual a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, mediante celebração prévia de termo de compromisso ambiental, emite uma única licença, que consiste em todas as fases do licenciamento, para empreendimento ou atividade que já esteja em funcionamento ou em fase de implantação, respeitando, de acordo com a fase, as exigências próprias das Licenças Municipais Prévia, de Instalação e de Operação, estabelecendo as condições, restrições e medidas de controle ambiental, adequando o empreendimento às normas ambientais vigentes.

§6º As atividades em funcionamento que se enquadram em licenciamento simplificado terão uma LMAR com os mesmos requisitos da Licença Simplificada.

§7º Autorização Municipal Ambiental (AMA) é o ato administrativo emitido em caráter precário e com limite temporal, mediante o qual o órgão competente estabelece as condições de realização ou operação de empreendimentos, atividades, pesquisas e serviços de caráter temporário ou para execução de obras que não caracterizem instalações permanentes e obras emergenciais de interesse público, transporte de resíduos perigosos ou, ainda, para avaliar a eficiência das medidas adotadas pelo empreendimento ou atividade.

§8º A Licença Municipal Prévia poderá ser dispensada no caso de ampliação de atividades, a critério do órgão ambiental municipal.

§9º As Licenças Municipais Prévia, de Instalação e de Operação serão expedidas por tempo certo, a ser determinado pelo órgão ambiental municipal, observados os procedimentos e prazos previstos em Resolução do mesmo, não podendo, em nenhum caso, ser superior a 05 (cinco) anos.

§10º As Licenças Municipais Prévia e de Instalação poderão ser prorrogadas uma única vez, a critério do órgão ambiental municipal, por período igual ao da sua primeira emissão.

§11º A Licença Municipal de Operação será renovada ao final de cada período de sua validade.

Art. 24. O órgão ambiental municipal poderá emitir autorização para o exercício de atividades que se realizarem de forma transitória, na zona urbana e de expansão urbana, tais como:

I - para o transporte de substâncias, produtos ou resí-

duos perigosos;

II - para a visitação em unidades de conservação municipais;

III - para a realização de pesquisas científicas em unidades de conservação municipais;

IV - autorização de funcionamento, como procedimento de regularização provisória, anterior à concessão das Licenças Municipais Prévia ou Simplificada, para:

a) as obras ou atividades que já estejam instaladas ou em funcionamento no território municipal; e

b) em casos excepcionais, mediante aprovação prévia do COMDEMA.

Parágrafo Único. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente poderá definir, através de Resolução, outras atividades sujeitas à emissão da autorização.

Art. 25. Os pedidos de licenciamento e a respectiva concessão ou renovação serão publicados no Diário Oficial do Município ou, na ausência deste, no Diário Oficial do Estado, e em jornal de grande circulação local, nos termos desta Lei, a expensas do interessado.

Art. 26 É vedada a concessão de licenciamento ambiental antes de efetivadas as exigências acatadas pelo Poder Público, em audiências públicas, a expensas do interessado.

SEÇÃO X DOS ESTUDOS DE IMPACTOS AMBIENTAIS

Art. 27. Estudos ambientais são todos e quaisquer estudos relativos à avaliação dos aspectos e impactos ambientais ou planos de controle ambiental relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade potencialmente poluidora, apresentados como subsídios para análise da licença requerida ou sua renovação, tais como: relatório ambiental, plano de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada, estudo preliminar de risco, bem como o relatório de auditoria ambiental, conforme as disposições da legislação federal e estadual vigente, e das estabelecidas em Resolução da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Parágrafo Único. O licenciamento de obra ou atividade, comprovadamente considerada efetiva ou potencialmente poluidora ou capaz de causar degradação ambiental, dependerá de prévio estudo dos impactos ambientais.

Art. 28. Para fins desta Seção, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia, resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem:

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

II - as atividades sociais e econômicas;

III - a biota;

IV - as condições de valor paisagístico, ecológico, turístico, histórico, cultural, arqueológico, e as condições sanitárias do meio ambiente;

V - a qualidade e quantidade dos recursos naturais;

VI - os costumes, a cultura e as formas de sobrevivência da população;

Art. 29. O órgão ambiental municipal definirá, através de Resolução, as atividades e obras que dependerão de elaboração de prévio estudo dos impactos ambientais, observando as normas federais e estaduais vigentes sobre a matéria e, dentre outros, os seguintes requisitos:

I - o grau de complexidade de cada obra ou atividade;

II - a natureza e as dimensões dos empreendimentos;

III - as peculiaridades de cada obra ou atividade;

IV - os estudos em que já se encontram os empreendimentos iniciados;

V - as condições ambientais da localidade ou região;

VI - o grau de saturação do meio ambiente, em razão do fator de agregação de atividades poluidoras na localidade ou região;

Art. 30. O Estudo Prévio de Impacto Ambiental - EPIA é instrumento de análise de processos e métodos sobre a viabilidade da implantação de obra ou atividade, pública ou privada, tendo como objetivo deferir ou indeferir o licenciamento requerido.

Art. 31. O Relatório de Impacto Ambiental - RIMA refletirá as conclusões do EPIA e visa a transmitir informações fundamentais do mencionado estudo, através de linguagem acessível a todos os segmentos da população, de modo a que se conheçam as vantagens e desvantagens do projeto, bem como todas as consequências ambientais decorrentes de sua implantação.

Art. 32. A elaboração do EPIA/RIMA obedecerá aos princípios, objetivos e diretrizes estabelecidos pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA, em perfeita consonância e compatibilização com a legislação federal e estadual pertinente, especialmente as normas sobre a matéria editadas pelo Ministério de Meio Ambiente - MMA e pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.

Art. 33. O EPIA, além de obedecer aos princípios e objetivos da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e da Resolução CONAMA 01/86 e suas sucessoras, obedecerá as seguintes diretrizes:

I - contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização do empreendimento, confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto;

II - identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas fases de implantação e operação da atividade;

III - definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de influência do empreendimento, considerando:

em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza;

IV - realizar o diagnóstico ambiental da área de influência do empreendimento, com completa descrição e análise dos recursos naturais e suas interações, tais como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da região, antes da implantação do empreendimento;

V - considerar os planos e os programas governamentais propostos e em implantação na área de influência do projeto e sua compatibilidade;

Art. 34. No EPIA constarão, no mínimo, os seguintes documentos:

I - diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, completa descrição e análise dos recursos naturais e suas interações, tais como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes da implantação do projeto, considerando:

a) o meio físico: o solo, o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d'água, o regime hidrológico, as correntes marinhas e as correntes atmosféricas;

b) o meio biológico e os ecossistemas naturais: a flora e a fauna, destacando as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção, e as áreas de preservação permanente;

c) o meio socioeconômico: o uso e ocupação do solo, os usos da água e da sócio economia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, os recursos naturais e a potencial utilização futura desses recursos;

II - análise dos impactos ambientais do empreendimento, de suas alternativas, através da identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos (benefícios e adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo prazo, temporários e permanentes, seu grau de reversibilidade, suas propriedades cumulativas e sinérgicas, a distribuição dos ônus e benefícios sociais;

III - definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os equipamentos de controle e sistemas de tratamento de efluentes, avaliando a eficiência de cada uma delas;

IV - elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem controlados;

Parágrafo Único. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente fornecerá as instruções adicionais que se fizerem necessárias, devido às peculiaridades do projeto e características ambientais da área.

Art. 35. A análise do EPIA/RIMA deverá obedecer aos prazos fixados em Resolução, segundo o grau de complexidade dos respectivos empreendimentos.

Art. 36. O órgão ambiental municipal, ao receber o RIMA, estabelecerá prazo para o recebimento dos comentários por parte dos órgãos públicos e demais interessados e, sempre que julgar necessário, exigirá a realização de audiência pública.

Parágrafo Único. As audiências públicas destinam-se a fornecer informações sobre o projeto e seus impactos ambientais e a possibilitar a discussão e o debate sobre o RIMA.

Art. 37. Conterá por conta do proponente do empreendimento todas as despesas e custos referentes à realização do EPIA/RIMA ou outras categorias de estudos e projetos ambientais, e para o cumprimento das condicionantes decorrentes do licenciamento ambiental.

Art. 38. Para o licenciamento de obra ou atividade que dispense a elaboração do EPIA/RIMA, o órgão ambiental poderá exigir outros instrumentos específicos para a avaliação dos impactos ambientais, tais como o Relatório Ambiental Simplificado - RAS, dentre outros.

Parágrafo Único. No caso das obras ou atividades referidas no caput deste artigo poderá o Poder Público utilizar a Autorização, a título precário, como procedimento preliminar de regularização.

SEÇÃO XI DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Art. 39. A audiência pública a que se refere esta Lei tem por finalidade expor aos interessados o conteúdo do produto em análise e do seu referido Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, dirimindo dúvidas e recolhendo dos presentes as críticas e sugestões a respeito.

Parágrafo Único. A convocação e a realização de audiência pública obedecerá aos previstos na legislação federal e estadual e, em especial, nas Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.

Art. 40. As audiências públicas serão convocadas pelo órgão ambiental municipal, por solicitação:

I - do representante legal do órgão ambiental municipal;

II - de entidade da sociedade civil;

III - de órgão ou entidade pública que, direta ou indiretamente, tenha envolvimento com as questões ambientais;

IV - do Ministério Público Federal ou Estadual;

V - de ONG ou mais cidadãos.

§1º A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a partir da data de recebimento do Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, fixará em edital e anunciará pela imprensa local a abertura do prazo, que será no mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias, para solicitação de audiência pública.

§2º No caso de haver solicitação de audiência pública e na hipótese do órgão ambiental municipal não realizá-la, a licença concedida não terá validade.



ANTEPASTOS À ITALIANA

Ingredientes

2 unidades (3 de abobrinha/ quanto baste de azeite/ quanto baste de sal/ quanto baste de alho/ Antepasto de berinjela/ 2 unidades (3 de berinjela/ 1/2 litro (3) de vinagre branco/ 200 ml de azeite de oliva/ quanto baste de sal/ quanto baste de pimenta-do-reino branco/ quanto baste de orégano/ quanto baste de alho/

Modo de preparo

Fatie as abobrinhas em fatias bem finas. Leve ao fogo e deixe grelhar. Vire e tempere com sal. Já na friteira, tempere com o alho, regue com o azeite e sirva. Antepasto de berinjela: Descasque as berinjelas e corte em tiras finas imediatamente antes de usá-las para não oxidar (escurecer). Aqueça a água e junte vinagre e sal. Ponha as berinjelas por alguns instantes para uma breve cozida. Escorra, seque bem e tempere com o sal, a pimenta, o orégano, o alho e as folhas de hortelã. Por fim, junte o azeite de oliva, deixe de molho e retire para servir.

ATUM COM LARANJA

Ingredientes

1 dafne americana/ 2 mangas/ 3 laranjas/ 1 ml/ 1 lata de milho verde/ 1 cebola/ 16 folhas de agnô/ 1 lata de atum/ 4 colheres (sopa) de azeite de oliva/ 2 colheres (sopa) de suco de limão/ Sal e pimenta-do-reino a gosto/ 1 colher (sopa) de mostarda/

Modo de preparo

Retirar cuidadosamente as folhas do dafne americana e lavar. Picar as frutas e escorrer o milho. Cortar a cebola em rodadas. Lavar as folhas de agnô. Arumar numa travessa as folhas do dafne americana, dentro de cada uma colocar o atum esmagado com o garfo, uma colher de milho verde, pedaços de manga e laranja. Entornar com folhas de agnô. Acompanhar com molho feito com o azeite, o suco de limão, o sal, a mostarda e a mostarda.

CAFÉ CAPUCCINO

Ingredientes

1 pacote de preparapara chocolate/ 22 colheres de açúcar refinado/ 100 g de café solúvel/ 4 colheres (sopa) de chocolate em pó/ 2 colheres (café) de bicarbonato de sódio/ 400 g de leite em pó/

Modo de preparo

Boatar na liquidificador, seguindo a ordem das ingredientes. Guardar em recipientes bem fechados. Se quiser um café capuccino mais forte, use mais café tradicional. Se o leite não estiver muito quente, use o leite morno. Se o leite estiver muito quente, use o leite frio. Se o leite estiver muito frio, use o leite quente.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO



Prefeitura Municipal de Belford Roxo

ATOS OFICIAIS

SEÇÃO XIV DOS ESTÍMULOS E INCENTIVOS

§3º Após este prazo, a convocação será feita pelo órgão ambiental através de correspondência registrada aos solicitantes e da divulgação em órgão de imprensa local.

§4º A realização das audiências públicas será sempre precedida de ampla divulgação, assegurada pela publicação, no mínimo, três vezes consecutivas, no Diário Oficial e nos jornais de grande circulação local, através de nota contendo todas as informações indispensáveis ao conhecimento público da matéria.

§5º A audiência pública deverá ser realizada em local de fácil acesso aos interessados.

§6º Comparcerão obrigatoriamente à audiência pública, os servidores públicos responsáveis pela análise e licenciamento ambiental, os representantes de cada especialidade da equipe multidisciplinar que elaborou o RIMA, o requerente do licenciamento ou seu representante legal e o membro do Ministério Público, que para tal fim deve ser notificado pela autoridade competente com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

§7º A audiência pública será dirigida pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente ou seu substituto legal.

§8º Ao final de cada audiência pública será lavrada uma ata sucinta e todos os documentos que forem entregues ao presidente dos trabalhos durante a sessão serão anexados à mesma para servirem de base para análise e parecer final quanto à aprovação ou não do projeto.

Art. 41. O órgão ambiental municipal somente emitirá parecer final sobre o RIMA, depois de concluída a fase de audiência pública.

Parágrafo Único. O órgão ambiental municipal, ao emitir parecer sobre o licenciamento requerido, analisará as proposições apresentadas na audiência pública, manifestando-se sobre a pertinência das mesmas.

SEÇÃO XII

DO TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL MUNICIPAL

Art. 42. O Termo de Compromisso Ambiental Municipal – TCAM tem por finalidade assegurar o cumprimento de normas legais, administrativas e técnicas, relativas à qualidade satisfatória do meio ambiente, observado o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor.

§1º São elementos obrigatórios do instrumento de que trata o caput deste artigo:

I – o nome, a qualificação e o endereço das partes compromissadas e dos respectivos representantes legais;

II – o prazo de vigência do compromisso, que, conforme a complexidade das obrigações fixadas, poderá variar entre o mínimo de 30 (trinta) dias e o máximo de 03 (três) anos, com possibilidade de prorrogação, uma única vez, por igual período;

III – a descrição detalhada de seu objeto, o valor do investimento previsto e o cronograma físico de execução e de implantação das obras e serviços exigidos, com metas a serem atingidas;

IV – as multas que podem ser aplicadas à pessoa física ou jurídica compromissada e os casos de rescisão, em decorrência do não cumprimento das obrigações nele pactuadas;

V – o valor da multa de que trata o inciso anterior não poderá ser superior ao valor do investimento previsto;

VI – o foro competente para dirimir eventuais litígios entre as partes;

VII – compensação ambiental por equivalente ecológico para recuperar o meio ambiente degradado;

§2º O instrumento de que trata este artigo será considerado título executivo extrajudicial, podendo ser executado no caso de seu descumprimento total ou parcial, tudo nos termos da legislação processual civil.

§3º A celebração do instrumento previsto neste artigo não impede a execução de eventuais multas aplicadas ou obrigações que tenham objeto e origem diversa do mesmo.

§4º Considera-se rescindido de pleno direito os termos quando descumprida qualquer de suas cláusulas, ressalvado o caso fortuito e a força maior.

§5º O termo de compromisso ambiental municipal deverá ser publicado no órgão oficial competente, mediante extrato, sob pena de ineficácia.

SEÇÃO XIII

DO CADASTRO DE CONSULTORES AMBIENTAIS E DO CADASTRO TÉCNICO DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS

Art. 43. O órgão ambiental municipal implantará e manterá atualizado o Cadastro dos Consultores Ambientais e o Cadastro Técnico de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais.

§1º O Cadastro dos Consultores Ambientais tem como finalidade proceder ao registro obrigatório de pessoas físicas e jurídicas prestadoras de serviços relativos às atividades de controle do meio ambiente.

§2º O Cadastro Técnico de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais tem por objetivo proceder ao registro obrigatório de pessoas físicas e jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras ou de extração, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, ou de produtos e subprodutos da fauna e da flora.

§3º Os cadastros a que se refere este artigo serão regulamentados por Resolução da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

SEÇÃO XIV

DOS ESTÍMULOS E INCENTIVOS

Art. 44. O Poder Executivo Municipal incentivará ações, de caráter público ou privado, que visem à proteção, manutenção e recuperação do meio ambiente e a utilização sustentável dos recursos naturais, mediante a concessão de vantagens fiscais e creditícias, a exemplo do Programa IPTU Verde a ser instituído por lei, assim como mecanismos e procedimentos compensatórios, apoio financeiro, técnico, científico e operacional.

§1º Na concessão de Incentivos, o Poder Público Municipal dará prioridade às atividades de recuperação, proteção e manutenção de recursos ambientais, bem como às de educação e pesquisas dedicadas ao desenvolvimento da consciência ecológica e de tecnologia para o manejo sustentável de espécies e ecossistemas.

§2º A concessão das vantagens mencionadas neste artigo fica condicionada à obtenção da licença ou da autorização ambiental, conforme previsto nesta Lei.

§3º Os incentivos concedidos nos termos deste artigo serão autuados ou extintos quando o beneficiário descumprir as disposições da legislação ambiental.

SEÇÃO XV

DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Art. 45. O Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA, vinculado ao orçamento do órgão ambiental municipal, em observância aos princípios e objetivos da Política Municipal de Meio Ambiente, tem por finalidade financiar planos, programas, projetos e atividades, de caráter executivo ou de pesquisas científicas e tecnológicas, visando o uso racional e sustentável dos recursos naturais, especialmente os seguintes:

I – conservação, proteção, preservação, recuperação e restauração do meio ambiente;

II – educação ambiental e de pesquisas científicas e tecnológicas, dedicadas, respectivamente, ao desenvolvimento da consciência ecológica e de tecnologia para o manejo sustentável de espécies e ecossistemas;

III – fortalecimento institucional, inclusive capacitação técnica dos servidores do órgão ambiental municipal;

IV – apoio à implementação dos instrumentos da Política Municipal do Meio Ambiente.

Art. 46. Constituem recursos do FMMA:

I – dotações orçamentárias próprias do Município;

II – recursos resultantes de doações, contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis auferidos de pessoas físicas ou jurídicas;

III – recursos provenientes de estudos e pesquisas internacionais ou estrangeiras e de acordos bilaterais entre governos;

IV – rendimentos de qualquer natureza auferidos com remuneração decorrente da aplicação de seu patrimônio;

V – produto das multas cobradas pelo cometimento de infrações às normas ambientais, inclusive as das condenações administrativas e judiciais de que tratam os artigos 11 e 13, da Lei Federal nº 7.347/85, e artigo 73, da Lei nº 9.605/98;

VI – produto oriundo da cobrança das taxas e tarifas ambientais, bem assim das penalidades pecuniárias delas decorrentes;

VII – recursos provenientes de compensação ambiental, referente ao resultado da exploração de recursos naturais, nos casos previstos em lei;

VIII – outros destinados por lei.

Art. 47. O Poder Executivo Municipal, através de Decreto, regulamentará o FMMA, estabelecendo dentre outras disposições as seguintes:

I – os mecanismos de gestão administrativa e financeira do Fundo;

II – os procedimentos de fiscalização e controle de seus recursos, que deverão ser feitos obrigatoriamente pelo COMDEMA, além de outros órgãos competentes.

SEÇÃO XVI

DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

Art. 48. A compensação ambiental constitui instrumento da política municipal de meio ambiente que tem por finalidade a compensação dos impactos ambientais não mitigáveis mediante o financiamento de despesas com a implantação e manutenção das unidades de conservação, bem como pela celebração do Termo de Compromisso Ambiental Municipal.

Art. 49. A aplicação dos recursos da compensação ambiental de que trata o artigo anterior, nas unidades de conservação, existentes ou a serem criadas, deve obedecer à seguinte ordem de prioridade:

I – regularização fundiária e demarcação das terras;

II – elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo;

III – aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, monitoramento e proteção da unidade, compreendendo sua área de amortecimento;

IV – desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova unidade de conservação; e

V – desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade de conservação e área de amortecimento.

Parágrafo Único. Na aplicação das medidas compensatórias em razão da celebração do Termo de Compromisso Ambiental, há que se observar a seguinte ordem de prioridade:

I – Substituição por equivalente in situ;

II – Substituição por equivalente em outro local, vedada a substituição quando se tratar reparação de dano ambiental em áreas de preservação permanente ex vi

legis, e

III – Medida compensatória patrimonial pecuniária a qual, excepcionalmente, a critério do órgão ambiental municipal, poderá ter diversa destinação, na forma de bens ou valores revertidos para o Fundo Municipal do Meio Ambiente.

Art. 50. Cabe ao órgão licenciador aprovar a avaliação do grau de impacto ambiental causado pela instalação de cada atividade ou empreendimento de significativo impacto ambiental, assim como aprovar estudo demonstrativo de conversão do grau de impacto ambiental em valor a ser cobrado como compensação ambiental.

Art. 51. Havendo propriedades não indenizadas em áreas afetadas por unidades de conservação já criadas é obrigatória a destinação de parte dos recursos oriundos da compensação ambiental para as suas respectivas indenizações.

Parágrafo Único. Poderá ser desconsiderado o disposto no caput deste artigo quando houver necessidade de investimento dos recursos da compensação ambiental na criação de nova unidade de conservação, em cuja área exista ecossistemas, ou que contenham espécies ou habitat ameaçados de extinção regional ou globalmente, sem representatividade nas unidades de conservação existentes no Município.

Art. 52. A efetivação da compensação ambiental deve observar as seguintes etapas vinculadas ao licenciamento:

I – definição do valor da compensação ambiental na emissão da Licença Municipal Prévia – LMP;

II – apresentação pelo empreendedor e aprovação pelo órgão executor do programa de compensação ambiental e plano de aplicação financeira no processo de obtenção da Licença Municipal de Instalação – LMI;

III – elaboração e assinatura de um termo de compromisso de aplicação da compensação ambiental, que deve integrar a própria Licença Municipal de Instalação – LMI;

IV – início do pagamento da compensação ambiental deverá ocorrer até a emissão da Licença Municipal de Instalação – LMI, conforme o termo de compromisso.

Parágrafo Único. Caberá ao órgão licenciador verificar, a qualquer tempo, o cumprimento do cronograma de aplicação da compensação ambiental, sob pena de suspensão da Licença Municipal de Instalação – LMI, ou da Licença Municipal de Operação – LMO, em caso de descumprimento.

Art. 53. Concluída a implantação da atividade ou empreendimento, os investimentos na compensação ambiental deverão ser comprovados pelo empreendedor, podendo o órgão ambiental exigir auditoria para verificação do cumprimento do projeto de compensação.

Art. 54. A atualização dos valores de compensação ambiental devidos é feita a partir da data de emissão da Licença Municipal de Instalação – LMI até a data de seu efetivo pagamento.

Art. 55. Os critérios para o cálculo do valor da compensação ambiental, assim como as hipóteses de seu cumprimento, serão definidos em Resolução do órgão ambiental municipal, observado o disposto na legislação pertinente.

Art. 56. O valor econômico obtido por meio de medidas compensatórias deve ser aplicado, prioritariamente, no local afetado, a fim de beneficiar tanto o meio ambiente quanto a comunidade atingida pelo dano ecológico.

SEÇÃO XVII

DO TURISMO ECOLÓGICO

Art. 57. O turismo ecológico é um segmento da atividade turística que se caracteriza como a prática sustentável de lazer, esporte e educação, voltada para a apreciação de ecossistemas em seu estado natural, com sua vida selvagem e sua população nativa intactos, como forma de incentivo à sua conservação, através da conscientização da necessidade de preservação do meio ambiente, promovendo o bem-estar das populações.

Parágrafo Único. O turismo ecológico nas unidades de conservação municipais será realizado conforme previsto na legislação que a criar e somente mediante autorização do órgão gestor da unidade de conservação.

SEÇÃO XVIII

DA PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

Art. 58. É obrigação do Poder Público e de toda a sociedade a preservação e proteção dos recursos hídricos existentes no Município de Belford Roxo, que são considerados bens comuns integrantes do Patrimônio Ambiental Municipal.

§1º A degradação dos recursos hídricos do Município e a execução de atividades nocivas aos rios, lagos e fontes d'água entre outros, fica sujeito à aplicação das penalidades previstas na legislação federal, estadual e municipal, sem prejuízo da obrigação de reparar o dano, e da responsabilidade civil e penal.

§2º Serão desenvolvidas atividades e campanhas buscando o uso racional e democrático dos recursos hídricos existentes no Município.

Art. 59. A Política Municipal de Controle de Poluição, Recuperação da Qualidade Ambiental e Manejo dos Recursos Hídricos, respeitadas as competências do Estado e da União, tem:

I – por fundamento:

a) a água é um bem de domínio público;

b) a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;

c) em situações de escassez, o uso prioritário dos recur-

tos hídricos existentes no Município.

Art. 60. A Política Municipal de Controle de Poluição, Recuperação da Qualidade Ambiental e Manejo dos Recursos Hídricos, respeitadas as competências do Estado e da União, tem:

I – por fundamento:

a) a água é um bem de domínio público;

b) a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;

c) em situações de escassez, o uso prioritário dos recur-

tos hídricos existentes no Município.

Art. 61. A Política Municipal de Controle de Poluição, Recuperação da Qualidade Ambiental e Manejo dos Recursos Hídricos, respeitadas as competências do Estado e da União, tem:

I – por fundamento:



POLENTA COM BIFE ENROLADO

Ingredientes

1 polenta caseira/12 bites de patinho/12 fatias de presunto cru tipo Parma/12 fatias de cenoura/170 tablete de caldo de carne/1/2 copo de vinho branco seco/2 colheres (sopa) de azeite de oliva/3 colheres (sopa) de concentrado de tomate/1 colher, salinha picadinho e pimentão a gosto/

Modo de preparo

Temperar os bifes batidos. Estender uma fatia de presunto em cada um, colocar uma tira de cenoura e enrolar prendendo com um palito. Refogar os bifes no azeite até dourar. Acrescentar o concentrado de carne dissolvido num copo de água fervente e o vinho e o tomate. Cozinhar até a carne ficar macia. Salpicar salinha picada e servir sobre a polenta.

LOMBO À MODA CHINESA

Ingredientes

600g para filar/pimentão do-reino a gosto/1 colher (sopa) de molho de tomate/1 colher (sopa) de amido de milho (potência) 1 xícara de água/1 xícara de vinagre/3 colheres (sopa) de shoyu/1/2 xícara de açúcar/1 xícara de farinha de trigo/2 ovos/1 cebola grande/2 latas de abacaxi/500g de lombo de porco/2 pimentões verdes/

Modo de preparo

Cortar o lombo em fatias de 1 cm/Cortar as fatias em quadrados de 3x3 cm aproximadamente/ Temperar com pimenta-do-reino e pouco sal. Cortar o pimentão em cubos de 3 cm/fazer o mesmo com a cebola e as fatias de abacaxi. Reservar. Aquecer cerca de 1/2 litro de óleo em uma panela pequena. Botar os ingredientes e cozinhar os cubos de lombo por 10 minutos e depois pela fatia de lombo. Retirar o excesso e dourar os poucos no óleo quente/escolher em papel absorvente e reservar. Em uma panela pequena colocar o açúcar/vinagre e shoyu/levar o molho de molho de 3 a 4 minutos. Coloque os cubos de abacaxi e os pedaços de lombo/retirar e regue com o molho agitado. Cozinhar em fogo baixo por 3 minutos. Se o molho estiver muito espesso acrescentar um pouco de água.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO



Prefeitura Municipal de Belford Roxo

ATOS OFICIAIS

o processamento e a destinação final de resíduos de qualquer natureza de estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de serviços, inclusive de saúde, são de responsabilidade da fonte geradora, independentemente da contratação de terceiros, de direito público ou privado, para execução de uma ou mais dessas atividades.

Art. 113. A disposição de qualquer resíduo no solo, sejam líquidos, gasosos ou sólidos, somente será permitida mediante comprovação de sua degradabilidade e da capacidade do solo de autodepurar-se levando em consideração os seguintes aspectos:

- I - capacidade de percolação;
- II - garantia de não contaminação dos aquíferos subterrâneos;
- III - limitação e controle da área afetada;
- IV - reversibilidade dos efeitos negativos;
- V - outros critérios porventura previstos na legislação vigente.

Art. 114. O Poder Executivo disciplinará, através de Decreto, acerca da responsabilidade pelo acondicionamento, coleta e tratamento dos resíduos de serviços de saúde, sejam em estabelecimentos públicos ou privados, nos limites do território do Município de Belford Roxo.

Art. 115. Nos processos de estudo e de pedido de aprovação para a implantação de Cemitérios Municipais, os mesmos deverão ser submetidos à apreciação do órgão ambiental municipal para efetiva vistoria e análise das características ambientais adequadas, e verificação da observância dos critérios estabelecidos na legislação pátria, inclusive, na Resolução CONAMA nº 335/2003 ou outra que a substituir.

Art. 116. Os proprietários de áreas degradadas deverão recuperar-lhes respaldados os prazos e critérios técnicos determinados pelo órgão ambiental municipal.

Art. 117. O Poder Executivo Municipal, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da edição da presente Lei, estabelecerá a Política Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos, em consonância com a Lei Federal nº 12.305/2009, que dispõe sobre a Política Nacional dos Resíduos Sólidos.

SEÇÃO III

DA POLUIÇÃO DAS ÁGUAS

Art. 118. Os efluentes de qualquer atividade somente poderão ser lançados direta ou indiretamente nas águas interiores, superficiais ou subterrâneas e nos coletores de água, desde que obedam aos padrões de emissão estabelecidos em legislação específica, federal, estadual e municipal.

Art. 119. Os lançamentos de efluentes não poderão conferir aos corpos receptores características em desacordo com os critérios e padrões de qualidade de água em vigor, ou que criem obstáculos ao trânsito de espécies migratórias.

Art. 120. As atividades efetivas ou potencialmente poluidoras e de captação/implementação programas de monitoramento de efluentes e da qualidade ambiental em suas áreas de influência, previamente estabelecidos ou aprovados pelo órgão ambiental municipal, integrando tais programas numa rede de informações.

§1º. A coleta e análise dos efluentes líquidos deverão ser baseadas em metodologias aprovadas pelo órgão ambiental municipal.

§2º. Todas as avaliações relacionadas aos lançamentos de efluentes líquidos deverão ser feitas levando em consideração as condições de dispersão mais desfavoráveis, sempre incluída a previsão de margens de segurança.

§3º. Os técnicos do órgão ambiental municipal terão acesso a todas as faixas de monitoramento que se refere o caput deste artigo, incluindo procedimentos laboratoriais.

Art. 121. Com vistas a impedir a poluição das águas, fica vedado:

- I - às indústrias, ao comércio e aos prestadores de serviços, depositarem ou encaminharem, a qualquer corpo hídrico, os resíduos provenientes de suas atividades, em desconformidade com os regulamentos vigentes;
- II - lançar condutos de águas servidas ou efluentes cloacal ou resíduo de qualquer natureza em corpos hídricos;
- III - localizar estábulos, pocilgas, abatedouros, aviários e estabelecimentos semelhantes nas proximidades de cursos d'água, fontes, represas e lagos, de forma a propiciar a poluição das águas;
- IV - lançar nos mananciais produtos químicos que possam comprometer a qualidade da água.

Art. 122. Os usuários de águas captadas do subsolo por meio de poços artesianos e artesiana para fins de processo produtivo asséptico ou para consumo final devem dispor de certificado de potabilidade e manter responsável técnico pela qualidade da água, devidamente habilitado no órgão profissional competente.

Art. 123. As empresas e postos de combustíveis, que prestam serviços de lavagem de veículos automotores, que estejam exercendo esta atividade comercialmente, ficam proibidos de usar para tal finalidade, água tratada fornecida pelo sistema de abastecimento público e/ou empresa que atue com a mesma atividade por concessão pública ou outra modalidade licitatória, estando obrigados, ainda, a obter o licenciamento ambiental.

Art. 124. O órgão ambiental municipal deverá adotar medidas visando à proteção e o uso adequado das águas, através de parâmetros para a execução de obras e/ou instalação de atividades, aplicando e seguindo, no que couber, a Política Nacional e Estadual de Recursos Hídricos, em especial no que se refere à obrigatoriedade de outorga para uso dos recursos hídricos.

Art. 125. Fica instituído o programa de monitoramento da qualidade das águas e o programa de prevenção a eventos hidrológicos críticos, que deverá promover a identificação, delimitação e impor restrições à ocupação de áreas inundáveis, bem como de proteção às águas subterrâneas.

Art. 126. O órgão ambiental municipal manterá público, em articulação com os demais órgãos setoriais, estaduais e federais, o registro permanente de informações sobre a qualidade das águas.

SEÇÃO IV

DA POLUIÇÃO SONORA

Art. 127. A emissão e irradiação de sons e ruídos em decorrência de quaisquer atividades exercidas em ambientes confinados ou não, no Município de Belford Roxo, obedecerão aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidas na legislação federal, estadual e municipal vigentes.

Art. 128. É proibido perturbar o sossego e o bem estar público com sons excessivos, vibrações ou ruídos incomodos de qualquer natureza, produzidos por qualquer forma, que ultrapassem os limites estabelecidos pela legislação federal, estadual e pelo Poder Executivo Municipal.

Art. 129. Cabe ao órgão municipal ambiental:

- I - a prevenção, a fiscalização e o controle da poluição sonora no âmbito do Município;
- II - estabelecer programa de controle dos ruídos urbanos e exercer, diretamente ou através da delegação, poder de controlar e fiscalizar as fontes de poluição sonora, em ação conjunta com outros órgãos afins;
- III - estudar e decidir a localização de estabelecimentos recreativos, industriais, comerciais, ou de outra espécie, que possam produzir poluição sonora em ruas, vias, bairros ou áreas predominantemente residenciais ou zonas sensíveis a ruídos;
- IV - sinalizar convenientemente as áreas próximas a hospitais, casas de saúde e maternidades;
- V - organizar o serviço de atendimento ao cidadão, de modo a atender às demandas de reclamações contra excesso de ruídos ou sons, adotando o procedimento administrativo e judicial necessário para cobri-lo;
- VI - aplicar as sanções previstas em lei.

Art. 130. Qualquer cidadão é apto para proceder a reclamação pessoalmente, por telefone, fax, e-mail ou outro instrumento adequado, desde que forneça dados que o identifiquem e possibilitem a localização do possível poluidor.

Parágrafo Único. Será preservado o sigilo dos dados do cidadão reclamante, que só serão divulgados em processos ou ações judiciais pertinentes.

Art. 131. Para os fins desta Seção, aplicam-se as seguintes definições:

- I - poluição sonora: toda emissão de som, vibração ou ruído que, direta ou indiretamente, seja ofensiva ou nociva à saúde física e mental, à segurança e ao bem estar do indivíduo ou da coletividade, ou transgrida as disposições fixadas na lei, ou, simplesmente, excedam os limites estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e pelas resoluções do CONAMA;
- II - meio ambiente: conjunto formado pelo espaço físico e os elementos naturais nele contidos, até o limite do território do Município, passíveis de serem alterados pela atividade humana;
- III - som: toda e qualquer vibração acústica capaz de provocar sensações auditivas;
- IV - ruído: qualquer som que cause ou tenda causar perturbação ao sossego público ou produzir efeitos fisiológicos, psicológicos ou fisiológicos negativos em seres humanos e animais;
- V - ruído impulsivo: som de curta duração, com início abrupto e duração rápida, caracterizado por um pico de pressão menor que um segundo;
- VI - ruído contínuo: aquele com flutuação de nível de pressão acústica tão pequena que podem ser desprezadas dentro do período de observação;
- VII - ruído intermitente: aquele cujo nível de pressão acústica cai abruptamente ao nível do ambiente várias vezes durante o período de observação, desde que o tempo em que o nível se mantém constante diferença da metade do ambiente, seja de ordem de grandeza de um segundo ou mais;
- VIII - ruído de fundo: todo e qualquer som que esteja sendo emitido durante o período de medições, que não seja objeto das medições;
- IX - vibração: movimento oscilatório, transmitido por meio sólido ou uma estrutura qualquer;
- X - decibel (dB): unidade de intensidade física relativa ao som;
- XI - nível de som dB (A): intensidade de som, medida na curva de ponderação A, definida na NBR 10.151 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou a que lhe suceder;
- XII - zona sensível a ruído: é aquela que, em virtude das atividades ali realizadas, necessita de um silêncio excepcional e será determinada pelo ruído de duzentos metros de distância de hospitais, escolas, bibliotecas, templos religiosos, creches e museus;
- XIII - limite real de propriedade: plano imaginário que separa as propriedades reais de pessoas físicas ou jurídicas;
- XIV - distúrbio sonoro ou distúrbio por vibração: é qualquer ruído ou vibração que:

a) ponha em perigo ou prejudique a saúde física ou

mental, o sossego e o bem estar público;

b) cause danos de qualquer natureza às propriedades públicas ou privadas;

c) ultrapassem os níveis pré-fixados.

XV - horários:

a) diurno, o compreendido entre as 07 (sete) e 22 (vinte e duas) horas;

b) noturno, compreendido entre as 22 (vinte e duas) e 07 (sete) horas.

Art. 132. A emissão de sons ou ruídos em decorrência de qualquer atividade no município de Belford Roxo, e seus níveis de intensidade, serão fixados de acordo com as recomendações da NBR 10.151 da ABNT, ou a que lhe suceder.

Art. 133. O limite máximo em decibéis, medido no limite real de propriedade, será estabelecido através de Resolução do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA.

Parágrafo Único. A medição para averiguação do nível de som ou ruído da fonte poluidora far-se-á dentro dos limites reais da propriedade onde se dá o incômodo, vier a ultrapassar os níveis fixados pelo COMDEMA, caberá ao órgão municipal ambiental adotar medidas para a eliminação ou minimização da poluição sonora.

Art. 134. Quando o nível de ruído proveniente de tráfego, medido dentro dos limites reais da propriedade onde se dá o incômodo, vier a ultrapassar os níveis fixados pelo COMDEMA, caberá ao órgão municipal ambiental adotar medidas para a eliminação ou minimização da poluição sonora.

Parágrafo Único. Para os fins previstos no caput deste artigo, o órgão ambiental poderá articular-se com órgãos federais, estaduais ou municipais.

Art. 135. As atividades potencialmente causadoras de poluição sonora dependem de prévia autorização do órgão municipal ambiental, mediante licença ambiental, para obtenção dos alvarás de construção, localização, funcionamento e outros expedidos pelo poder público local, para atividades permanentes ou eventuais.

Parágrafo Único. São atividades potencialmente causadoras de poluição sonora as que utilizem instrumentos mecânicos ou eletroacústicos de propagação de som ou ruído, ou equipamentos que emitam sons ou ruídos contínuos ou intermitentes.

Art. 136. A emissão de sons ou ruídos produzidos por veículos automotores, ciclomotores, de tração animal, aeroplanos e aeródromos e os produzidos no interior dos ambientes de trabalho, obedecerão às normas expedidas, respectivamente pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, e pelos órgãos competentes, devendo o órgão municipal responsável pela política ambiental empreender a fiscalização e aplicação das penalidades previstas na lei.

§1º. O órgão municipal responsável pela política de trânsito deverá empreender vistoria ambiental nos veículos que necessitem de seu licenciamento ou autorização, averiguando os níveis de emissão de sons e ruídos, de modo a compatibilizá-los com a legislação federal, estadual e municipal pertinente.

§2º. Poderá o órgão ambiental municipal, através de Resolução, estabelecer regulamentação específica com critérios para o licenciamento após realização da vistoria ambiental, estabelecendo outros limites.

Art. 137. Os serviços de alto-falantes fixos somente poderão ser licenciados para ruas e áreas predominantemente comerciais ou industriais, para funcionamento nos horários das 08 (oito) às 12 (doze) horas e das 15 (quinze) às 18 (dezoito) horas, em dias úteis, e nas férias aos domingos, no horário de 09 (nove) às 12 (doze) horas.

§1º. É proibida a utilização de serviços de alto-falantes fixos em ruas, logradouros, praças ou áreas predominantemente residenciais, bem como em zonas sensíveis a ruído.

§2º. No licenciamento ambiental constará todo o perímetro ou local em que será autorizada a instalação dos serviços de alto-falantes fixos.

Art. 138. Os serviços de alto-falantes móveis, sons eletronicamente amplificados, tais como carros de som, trons eletrônicos e congêneres, e outras formas de transportar tais sons, bem como as atividades que os utilizem, deverão obter licenciamento do órgão municipal responsável pela política ambiental, em que constará o horário, dias e critérios com que poderão funcionar.

§1º. Através de Resolução, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA definirá os limites para emissão de som e ruído por serviços ou atividades que utilizem sonorização móvel.

§2º. É proibida a realização de atividades que utilizem sonorização móvel em zonas sensíveis a ruído.

Art. 139. A realização de atividades recreativas ou culturais que utilizem sonorização fixa ou móvel, em especial em áreas predominantemente residenciais, deverá ser objeto de autorização específica do órgão ambiental municipal.

Art. 140. As festas eventuais realizadas em locais abertos, públicos ou privados, que utilizem sonorização, deverão ser autorizadas pelo órgão ambiental municipal e obedecerão aos limites estabelecidos e critérios definidos pelo COMDEMA.

Art. 141. Depende de prévia autorização do órgão ambiental municipal a utilização das áreas dos parques, praças e jardins municipais com o uso de equipamentos sonoros, fogos de artifícios ou outros que possam vir a causar poluição sonora.

Art. 142. Fica proibida a concessão de autorização para funcionamento de novos empreendimentos de serra, marmoraria, metalúrgica ou empresa ou indústria congêneres em ruas, vias, bairros ou áreas predominantemente residenciais.



ESPAGUETE À PUTANESCA

Ingredientes

400 gr de espaguete
1/2 kg de tomates maduros/125 gr de azeitonas pretas sem caroço/5 filés de anchovas picadas/cozinhos (sopa) de azeite de oliva/3 dentes de alho bem picados/1 pimentão malaguetado vermelho picado/1 colher (sopa) de alcaparras/sal à gosto/

Modo de preparo

Refogue, no azeite, o alho e a pimenta malaguetada até o alho começar a dourar/acrescente os filés de anchova e amasse-os com um garfo. Junte os tomates sem pele e picados, as azeitonas, as alcaparras e o sal, mexa bem, com o sal se necessário e deixe cozinhar por 10 minutos. Cozinhe o espaguete, coloque-o numa tigela aquecida e despeje o molho por cima. Sirva imediatamente.

CAMARÕES EMPANADOS AO COCO COM MOLHO AGRIDOCE

Ingredientes

1 colher (chá) de bicarbonato de sódio/1 colher (sopa) de 20 camarões médios/1 colher (sopa) de 200 g de coco ralado/1 colher (chá) de sal/2 colheres (chá) de fermento em pó/1 xícara de farinha de trigo/1 xícara de água/Molho: 1 colher (chá) de sal/1 colher (chá) de massa de tomate/1 colher (sopa) de óleo/1 colher (sopa) de molho de soja/1 colher (sopa) de amido de milho (maizena)/2 colheres (sopa) de ketchup/3 colheres (sopa) de vinagre branco/1 xícara de açúcar/1/2 xícara de água/

Modo de preparo

Retire a casca dos camarões, deixando a cauda. Lave bem e retire a veia escura. Lave novamente. Junte o bicarbonato e o leite desnatado por 30 minutos. Molho: numa panela pingue o óleo, o ketchup e a massa de tomate e mexa por um minuto. Junte uma xícara de água, o molho de soja, o vinagre, o sal e o açúcar. Mexa. Dissolva a maizena na água restante e junte ao molho. Deixe engrossar. Massa: coloque a farinha numa tigela, adicione a água e mexa bem até obter uma massa lisa. Acrescente o sal e o fermento. Aqueça bem o óleo numa frigideira funda. Passe os camarões na massa e frite no óleo quente até dourarem. Escorra sobre papel toalha. Aqueça o molho e sirva com o camarão. Depois de pronto acrescente o coco ralado.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO



Prefeitura Municipal de Belford Roxo

ATOS OFICIAIS

- §1º Os empreendimentos já instalados na data de publicação desta Lei poderão prosseguir em suas atividades, desde que devidamente licenciados pelo órgão ambiental municipal, com emissão de ruídos dentro dos padrões regulamentados.
- §2º O órgão ambiental municipal fará o zoneamento das áreas sensíveis aos ruídos dentro do perímetro urbano.
- Art. 143. Somente será autorizado o funcionamento da indústria de fabricação de alarmas sonoras de segurança, de motores, bombas, rições, foguetes ou fogos de artifício em parâmetro fora da zona urbana, e desde que observados os níveis máximos de emissão de ruídos estabelecidos pelo COMDEMA.
- Art. 144. Fica proibido, salvo autorização do órgão ambiental municipal:
- queimar ou permitir a queima de foguetes, motores, bombas ou outros fogos de artifício, explosivos ou ruídos;
 - a utilização de buzinas, trompas, apitos, limpadores, sinos, campainhas e sirenas, ou de quaisquer outros aparelhos semelhantes;
 - a utilização de matrizes, cometas ou outros sinais exagerados e continuos, usados como anúncios por ambulantes, para venderem seus produtos;
 - a utilização de alto-falantes, rádios e outros aparelhos sonoros usados como meio de propaganda, mesmo em casas de negócio, ou para outros fins, desde que se façam ouvir fora do recinto onde funcionam.
- Art. 145. Não se compreendem nas proibições do artigo anterior os sons produzidos por:
- vozes ou aparelhos usados na propaganda eleitoral, de acordo com a legislação própria;
 - que sirvam exclusivamente para indicar as horas, ou para anunciar a realização de atos ou cultos religiosos;
 - bandas de música, desde que em procissões, cortejos ou desfiles públicos;
 - sirenes ou aparelhos de sinalização sonora de ambulâncias, carros de bombeiros ou assemelhados;
 - apitos, buzinas ou outros aparelhos de advertência de veículos em movimento, dentro do período compreendido entre as 07 (sete) e as 20 (vinte) horas;
 - manifestações em recintos destinados à prática de esportes, em horários previamente estabelecidos, cuja localização e funcionamento tenham sido autorizados pelo Município;
 - os apitos tradicionais das fábricas, desde que notificado o horário de suas atividades.
- Art. 146. Durante os festejos carnavalescos, festas juninas, do Ano Novo, e outros tradicionais do Município de Belford Roxo, poderá o órgão ambiental municipal expedir autorização especial, cuja duração não deve exceder o tempo suficiente para a realização do evento.
- Art. 147. Toda empresa ou residência que possuir alarme deverá responsabilizar-se em desligá-lo imediatamente caso atue acidentalmente, especialmente à noite e finais de semana.
- Art. 148. As lojas de conveniência instaladas, inclusive em postos de gasolina e assemelhadas que utilizarem ou permitirem no espaço físico em que atuam a utilização de alto-falantes, rádios, buzinas, ruídos provenientes de veículos automotores, aparelhos sonoros e qualquer outro tipo de ruído que supere os índices de medição de ruídos definidos pelo COMDEMA serão responsabilizadas por tais atos.
- Art. 149. É vedada a utilização de aparelhos de telefone celular, equipamentos eletrônicos ou de emissão sonora pessoal no interior de casas culturais, como teatros, auditórios e salas de aulas.
- Parágrafo Único. É obrigatória a divulgação da proibição contida neste artigo, através da fixação de cartazes nos locais a que se refere.
- SEÇÃO V
DA POLUIÇÃO VISUAL**
- Art. 150. Para os fins desta Lei entende-se por poluição visual a alteração adversa dos recursos paisagísticos e cênicos do meio urbano e da qualidade de vida de sua população, mediante o uso abusivo ou desordenado de meios visuais.
- Art. 151. A inserção de publicidade no espaço urbano só será admitida quando observados os seguintes princípios:
- respeito ao interesse coletivo e às necessidades de conforto ambiental;
 - preservação dos padrões estéticos da cidade;
 - resguardo da segurança das edificações e do trânsito;
 - garantia do bem-estar físico, mental e social da população.
- Art. 152. O órgão ambiental municipal e o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA deverão estudar a questão da exploração e utilização de anúncios ao ar livre, por meio de "outdoors", placas, faixas, tabuletas e similares, podendo fixar critérios e restrições locais com vistas a estabelecer uma padronização para fixação dos mesmos no território do Município de Belford Roxo.
- Art. 153. Constituem objetivos da ordenação da paisagem do Município de Belford Roxo o atendimento ao interesse público em consonância com os direitos fundamentais da pessoa humana e as necessidades de conforto ambiental, com a melhoria da qualidade de vida urbana, assegurando, dentre outros, os seguintes:
- o bem-estar estético, cultural e ambiental da população;
 - a segurança das edificações e da população;
 - a valorização do ambiente natural e construído;
 - a segurança, a fluidez e o conforto nos deslocamentos de veículos e pedestres;
 - a percepção e a compreensão dos elementos referenciais da paisagem;
 - a preservação da memória cultural;
 - a preservação e a visualização das características peculiares dos logradouros e das fachadas;
 - a preservação e a visualização dos elementos naturais tomados em seu conjunto e em suas peculiaridades ambientais nativas;
 - a fácil acesso e utilização das funções e serviços de interesse coletivo nas vias e logradouros;
 - o fácil e rápido acesso aos serviços de emergência, tais como bombeiros, ambulâncias e polícia;
 - o equilíbrio de interesses dos diversos agentes atuantes na cidade para a promoção da melhoria da paisagem do Município.
- Art. 154. Constituem diretrizes a serem observadas na colocação dos elementos que compõem a paisagem urbana:
- o livre acesso de pessoas e bens à infraestrutura urbana;
 - a priorização da sinalização de interesse público com vista a não confundir motoristas na condução de veículos e garantir a livre e segura locomoção de pedestres;
 - o combate à poluição visual, bem como à degradação ambiental;
 - a proteção, preservação e recuperação do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico, de conservação popular, bem como do meio ambiente natural ou construído da cidade;
 - a compatibilização das modalidades de anúncios com os locais onde possam ser veiculados, nos termos deste Código;
 - a implantação de sistema de fiscalização efetivo, ágil, moderno, planejado e permanente.
- Art. 155. Para os efeitos de aplicação desta lei, ficam estabelecidas as seguintes definições:
- anúncio: qualquer veículo de comunicação visual preestabelecido na paisagem visível do logradouro público, composto de área de exposição e estrutura, podendo ser:
 - anúncio indicativo: aquele que visa apenas identificar, no próprio local da atividade, os estabelecimentos e/ou profissionais que dele fazem uso;
 - anúncio publicitário: aquele destinado à veiculação de publicidade, instalado fora do local onde se exerce a atividade;
 - anúncio especial: aquele que possui características específicas, com finalidade cultural, eleitoral, educativa ou midiática;
 - área de exposição do anúncio: a área que compõe cada face da mensagem do anúncio, devendo, caso haja dificuldade de determinação da superfície de exposição, ser considerada a área do menor quadrilátero regular que contenha o anúncio;
 - área livre de imóvel edificado: a área descoberta existente entre a edificação e qualquer divisa do imóvel que a contém;
 - área total do anúncio: a soma das áreas de todas as superfícies de exposição do anúncio, expressa em metros quadrados;
 - bem de uso comum: aquele destinado à utilização do povo, tais como as áreas verdes e institucionais, as vias e logradouros públicos, e outros;
 - bem de valor cultural: aquele de interesse paisagístico, cultural, turístico, arquitetônico, ambiental ou de conservação popular, público ou privado, composto pelas áreas, edificações, monumentos, parques, praças e bens tombados pela União, Estado e Município, e suas áreas envolventes;
 - espaço de utilização pública: a parcela do espaço urbano passível de uso e fruição pela população;
 - mobiliário urbano: é o conjunto de elementos que podem ocupar o espaço público, implantados, direta ou indiretamente, pela Administração Pública, com as seguintes funções urbanísticas:
 - circulação e transportes;
 - ornamento da paisagem e ambientação urbana;
 - descanso e lazer;
 - serviços de utilidade pública;
 - comunicação e publicidade;
 - atividade comercial;
 - acessórios à infraestrutura;
 - fachada: qualquer das faces externas de uma edificação principal ou complementar, tais como torres, caixas d'água, chaminés ou similares;
 - movível: o lote, público ou privado, edificado ou não, assim definido:
 - imóvel edificado: aquele ocupado total ou parcialmente com edificação permanente;
 - imóvel não edificado: aquele não ocupado ou ocupado com edificação transitória, em que não se exercem atividades nos termos da legislação de uso e ocupação do solo;
 - parcela: a parcela de terreno resultante de loteamento, desmembramento ou desdobro, contida em uma quadra com, pelo menos, uma divisa lideira a via de circulação oficial;
 - testada ou alinhamento: a linha divisória entre o imóvel de propriedade particular ou pública e o logradouro ou via pública;
- Art. 156. Para os fins desta Lei, não são considerados anúncios:
- os nomes, símbolos, entalhes, relevos ou logotipos, incorporados à fachada por meio de aberturas ou gravados nas paredes, sem aplicação ou afixação, integrantes de projeto aprovado das edificações;
 - os logotipos ou logomarcas de postos de abastecimento e serviços, quando veiculados nos equipamentos

- próprios do mobiliário obrigatório, como bombas, densímetros e similares;
 - as denominações de prédios e condomínios;
 - os que contenham referências que indiquem lotação, capacidade e os que recomendem cautela ou indiquem perigo, desde que sem qualquer legenda, dístico ou desenho de valor publicitário;
 - os que contenham mensagens obrigatórias por legislação federal, estadual ou municipal;
 - os que contenham mensagens indicativas de cooperação com o Poder Público Municipal, Estadual ou Federal;
 - os que contenham mensagens indicativas de órgãos de Administração Direta;
 - os que contenham indicação de monitoramento de empresas de segurança com área máxima de 0,04m² (quatro decímetros quadrados);
 - aqueles instalados em áreas de proteção ambiental que contenham mensagens institucionais com patrocínio;
 - os que contenham as bandeiras dos cartões de crédito aceitos nos estabelecimentos comerciais, desde que não ultrapassem a área total de 0,09m² (nove decímetros quadrados);
 - os "banners" ou pôsteres indicativos dos eventos culturais que serão exibidos na própria edificação, para museu ou teatro, desde que não ultrapassem 10% (dez por cento) da área total de todas as fachadas;
 - a denominação de hotéis ou a sua logomarca, quando inseridas ao longo da fachada das edificações onde é exercida a atividade;
 - a identificação das empresas nos veículos automotores utilizados para a realização de seus serviços.
- Art. 157. Todo anúncio deverá observar, dentre outras, as seguintes normas:
- oferecer condições de segurança ao público;
 - ser mantido em bom estado de conservação, no que tange a estabilidade, resistência dos materiais e aspecto visual;
 - receber tratamento final adequado em todas as suas superfícies, inclusive na sua estrutura;
 - atender as normas técnicas pertinentes à segurança e estabilidade de seus elementos;
 - atender as normas técnicas emitidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - pertinentes às distâncias das redes de distribuição de energia elétrica, ou a parecer técnico emitido pelo órgão público estadual ou empresa responsável pela distribuição de energia elétrica;
 - não prejudicar a visibilidade de sinalização de trânsito ou outro sinal de comunicação institucional, destinado à orientação do público, bem como a numeração imobiliária e a denominação dos logradouros;
 - não provocar reflexo, brilho ou intensidade de luz que possa ocasionar ofuscamento, prejudicar a visão dos motoristas, interferir na operação ou sinalização de trânsito ou, ainda, causar insegurança ao trânsito de veículos e pedestres, quando com dispositivo eletrônico ou com película de alta reflexividade;
 - não prejudicar a visualização de bens de valor cultural.
- Art. 158. É proibida a instalação de anúncios (públicos ou privados) em:
- leitos dos rios e cursos d'água, reservatórios, lagos e represas, conforme legislação específica, salvo os anúncios de cooperação entre o Poder Público e a iniciativa privada, bem como as placas e unidades identificadoras definidas neste Código;
 - vias, parques, praças e outros logradouros públicos, salvo os anúncios de cooperação entre o Poder Público e a iniciativa privada, bem como as placas e unidades identificadoras definidas neste Código;
 - postes de iluminação pública ou de rede telefônica, inclusive cabines e telefones públicos, exceção feita ao mobiliário urbano nos pontos permitidos pelo Município;
 - torres ou postes de transmissão de energia elétrica;
 - nos dutos de gás e de abastecimento de água, hidrantes, torres d'água e outros similares;
 - faixas ou placas acopladas à sinalização de trânsito;
 - obras públicas de arte, tais como pontes, passarelas, viadutos e túneis, ainda que de domínio estadual e federal;
 - bens de uso comum do povo a uma distância inferior a 30,00m (trinta metros) de obras públicas de arte, tais como túneis, passarelas, pontes e viadutos, bem como de seus respectivos acessos;
 - nos muros, paredes e empresas cegas de lotes públicos ou privados, edificados ou não;
 - nas árvores de qualquer porte.
- Art. 159. É proibido colocar anúncio na paisagem que:
- impedisse, mesmo que parcialmente, a visibilidade de bens tombados;
 - prejudicasse a edificação em que estiver instalado ou as edificações vizinhas;
 - prejudicasse, por qualquer forma, a insolação ou a ventilação da edificação em que estiver instalado ou a dos imóveis vizinhos;
 - apresente conjunto de formas e cores que se confundam com as convenções internacionalmente para as diferentes categorias de sinalização de trânsito;
 - apresente conjunto de formas e cores que se confundam com as consagrações pelas normas de segurança para a prevenção e o combate a incêndios.
- Art. 160. A inobservância das disposições deste Código sujeitará os infratores às penalidades cabíveis, sem prejuízo do cancelamento imediato da licença do anúncio indicativo ou de autorização do anúncio especial e



Bolinho de carne moida e escarola

Ingredientes

1/2 kg de carne moida
2 poezinhos embebidos em leite
1 colher (sopa) de farinha de trigo
1 cebola picada
3 dentes de alho picados
1 ovo
2 colheres (chá) rasas de gengibre picadinho
Tempero pronto com sal a gosto
1 maço pequeno de escarola picada
1 colher (sopa) de azeite
1 colher de sal

Modo de preparo

Temperar a carne moida com o tempero pronto, cebola, 2 dentes de alho e o gengibre. Acrescentar os poezinhos espremidos, farinha de trigo e o ovo. Misture bem. Reserve. Refogue o dente de alho restante no azeite. Coloque a escarola e 1 pitada de sal. Mexa para murchar rapidamente. Não cozinhe demais para evitar que solte líquido. Pode fazer os bolinhos de 2 maneiras. Misturar o refogado de escarola à carne moida, reservada e fazer os bolinhos. Ou fazer bolinhos com a carne moida reservada, recheando com o refogado de escarola. Feche bem para não abrir frito em fogo quente e em pequenas porções.

Atum ao forno com batatas gratinadas

Ingredientes

1 kg 1/15 de filé de atum
15 batatas miúdas
1 tomate
1 pacotinho de queijo parmesão ralado
1 cebola roxa
1 cebola branca
Cebolinha verde
Cebolinha verde
Alho e sal
1 tablete de caldo knorr
4 limões

Modo de preparo

Deixe o filé de atum dentro de uma vasilha com água e suco de 2 limões por aproximadamente 10 minutos. Depois retire toda água e lave o filé. Após lavado coloque sobre o filé o suco dos 2 limões. Junte a cebola roxa, cebola branca, cebolinha verde, cebolinha verde, alho e sal. 2 pitadas de cominho e pimenta-do-reino. 1 tablete de caldo knorr. Bata tudo no liquidificador e obtenha um excelente tempero. Espalhe sobre todo o filé de atum e deixe descansar por 10 minutos para pegar bem o tempero. Unte uma assadeira com óleo e forre o papel alumínio. Depois coloque a peixe sobre o papel e sobre ele rodelas de tomate e fatias de cebolinha, cubra com o restante do papel e leve ao forno quente por aproximadamente 40 minutos. Depois retire o papel alumínio e deixe dourar por mais 25 minutos. Agora é só servir com as batatas gratinadas. Batatas gratinadas: Cozinhe as batatas com casca em uma panela com 1 colher knorr e folhas de louro. Após o cozimento, retire a casca da batata. Unte uma assadeira com azeite de oliva e espalhe sobre as batatas o queijo parmesão. Leve ao forno quente por 10 minutos. Está pronta para servir com o filé de atum.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO



Prefeitura Municipal de Belford Roxo

ATOS OFICIAIS

pública municipal

§1º O transporte será feito em veículos especiais que impeçam o derramamento de líquidos e de resíduos.

§2º Os resíduos coletados serão destinados adequadamente, conforme legislação específica.

Art. 221. Fica proibida a incineração de resíduos de serviços de saúde nas próprias dependências dos estabelecimentos.

Art. 222. A coleta e transporte interno dos resíduos de serviços de saúde obedecerão às normas desta Seção, sendo vedada a utilização de tubos de queda (scoffles).

CAPÍTULO V DA FAUNA E DA FLORA

SEÇÃO I DA FAUNA

Art. 223. As espécies animais silvestres autóctones, bem como as migratórias, em qualquer fase de seu desenvolvimento, seus ninhos, abrigos, criadouros naturais, habitats e ecossistemas necessários à sua sobrevivência são bens públicos de uso restrito, sendo sua utilização a qualquer título estabelecida pela presente Lei.

Art. 224. Para os fins previstos nesta Lei entende-se por:

I - animais autóctones: aqueles representativos da fauna primitiva de uma ou mais regiões ou limites biogeográficos;

II - animais silvestres: todas as espécies, terrestres ou aquáticas, representantes da fauna autóctone e migratória da região;

III - espécies silvestres não autóctones: todas aquelas cujo âmbito de distribuição natural não se inclui nos limites geográficos da região;

IV - minicriológicos e zoológicos: as instituições especializadas na manutenção e exposição de animais silvestres em cativeiro ou semicativeiro, que preencham os requisitos definidos na forma da lei.

Art. 225. A política sobre a fauna silvestre do Município tem por finalidade seu uso adequado e racional, com base nos conhecimentos taxonômicos, biológicos e ecológicos, visando à melhoria da qualidade de vida da sociedade e compatibilização do desenvolvimento sócio-econômico com a preservação do ambiente e do equilíbrio ecológico.

Art. 226. É proibida a utilização, perseguição, destruição, caça, pesca, apanha, captura, coleta, extermínio, depauperação, mutilação e manutenção em cativeiro e em semicativeiro de exemplares da fauna silvestre, por meios diretos ou indiretos, bem como o seu comércio e de seus produtos e subprodutos, sem a devida licença ou autorização do órgão competente, ou em desacordo com a lei.

Parágrafo Único. Não se aplica o disposto no caput quando ficar caracterizada a necessidade de proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pelo órgão ambiental competente.

Art. 227. É proibida a introdução, transporte, posse e utilização de espécies de animais silvestres não autóctones no Município, salvo as autorizadas pelo órgão ambiental, com rigorosa observância à integridade física, biológica e sanitária dos ecossistemas, pessoas, culturas e animais do território municipal.

Art. 228. A existência de animais domésticos no território do Município somente será permitida se não for imprópria, nociva ou ofensiva à saúde, à segurança e ao bem-estar da população.

Parágrafo Único. O comércio de animais domésticos deverá obedecer às normas e regulamentos existentes em legislação federal e estadual.

Art. 229. As áreas que apresentarem relevante importância ambiental para reprodução de animais silvestres ameaçados de extinção, não poderão ser urbanizadas, ou utilizadas de modo a causar danos à vida silvestre.

SEÇÃO II DA FLORA

Art. 230. A flora nativa do território municipal e as demais formas de vegetação de utilidade reconhecida, de domínio público ou privado, elementos necessários do meio ambiente e dos ecossistemas, são considerados bens de interesse comum a todos e ficam sob a proteção do Município, sendo seu uso, manejo e proteção regulada por esta Lei e pela legislação em vigor.

Parágrafo Único. Qualquer exemplar ou pequenos conjuntos de flora poderão ser declarados imunes ao corte ou supressão, mediante ato motivado da autoridade competente, em razão de sua localização, raridade, beleza ou condição de porta-semente.

CAPÍTULO I DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

Art. 231. Áreas de Preservação Permanente - APP são espaços territoriais protegidos nos termos do Código Florestal Federal (Lei Federal nº 12.651/2012 e alterações posteriores), que possuem a função de preservar os recursos hídricos, a estabilidade das solos, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora nativas da região e assegurar o equilíbrio ecológico.

Art. 232. A supressão de vegetação em área de preservação permanente somente será permitida em caso de utilidade pública ou de interesse social, ouvido o Conselho Municipal de Meio Ambiente.

Art. 233. O órgão ambiental municipal somente poderá permitir a intervenção ou supressão de vegetação em

APP, devidamente caracterizada e motivada mediante procedimento administrativo próprio e prévio, atendidos os requisitos previstos em normas federais, estaduais e municipais aplicáveis, bem como no Plano Diretor Municipal, Zoneamento Ecológico-Econômico e Plano de Manejo das Unidades de Conservação, se existentes, nos seguintes casos:

I - utilidade pública;

a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária;

b) as obras essenciais de infraestrutura destinadas aos serviços públicos de transporte, saneamento e energia;

c) as atividades de pesquisa e extração de substâncias minerais outorgadas pela autoridade competente, exceto areia, argila, saibro e cascalho;

d) a implantação de área verde pública em área urbana;

e) pesquisa arqueológica;

f) obras públicas para implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de efluentes tratados;

g) implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de efluentes tratados para projetos privados de aquicultura, observado legislação federal e estadual pertinentes;

II - interesse social;

a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e proteção de plantas com espécies nativas, de acordo com o estabelecido pelo órgão ambiental competente;

b) o manejo agroflorestal, ambientalmente sustentável, praticado na pequena propriedade ou posse rural familiar, que não descaracterize a cobertura vegetal nativa, ou impeça sua recuperação, e não prejudique a função ecológica da área;

c) a regularização fundiária sustentável de área urbana;

d) as atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho, outorgadas pela autoridade competente;

III - intervenção ou supressão de vegetação eventual e de baixo impacto ambiental, observada a legislação em vigor.

Parágrafo Único. Outras atividades consideradas de utilidade pública e interesse social com impacto local poderão ser normalizadas por Resolução do COMDEMA.

Art. 234. A intervenção ou supressão de vegetação em APP somente poderá ser autorizada, observada a legislação federal, estadual e municipal pertinentes, quando o requerente, entre outras exigências, comprovar:

I - a inexistência de alternativa técnica e locacional às obras, planos, atividades ou projetos propostos;

II - atendimento às condições e padrões aplicáveis aos corpos de água;

III - averbação de área de reserva legal;

IV - a inexistência de risco de agravamento de processos como enchentes, erosão ou movimentos acidentais de massa rochosa.

Parágrafo Único. O órgão ambiental municipal indicará previamente a emissão da Autorização para a supressão de vegetação em área de preservação permanente e as medidas mitigadoras e compensatórias que deverão ser adotadas pelo empreendedor.

Art. 235. É proibido o uso ou o emprego de fogo nas florestas para atividades agrossilvopastoras, para simples limpeza de terrenos ou para qualquer outra finalidade, nos termos da legislação federal, estadual e municipal.

Art. 236. Fica vedado, no âmbito do Município de Belford Roxo, o uso de produtos químicos para fins de limpeza de áreas públicas ou privadas.

Parágrafo Único. Será permitido o uso de agrotóxico da classe dos herbicidas, desde que acompanhado de recatário agrônomo, fora do perímetro urbano, para fins de cultivo agrícola e limpeza de terrenos.

CAPÍTULO II DA RESERVA LEGAL

Art. 237. Reserva legal, nos termos do Código Florestal Federal, é a área de no mínimo 20% (vinte por cento), localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, outorgada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas.

§1º A vegetação da reserva legal não pode ser suprimida, podendo apenas ser utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com princípios e critérios técnicos e científicos legalmente estabelecidos.

§2º Para cumprimento da manutenção ou compensação da área de reserva legal em pequena propriedade ou posse rural familiar, podem ser computados os plantios de árvores frutíferas ornamentais ou industriais compostos por espécies exóticas, cultivadas em sistema intercalar ou em consórcio com espécies nativas e áreas de preservação permanente, segundo o Código Florestal Federal em vigor.

CAPÍTULO III UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS

Art. 238. Fica criado o Sistema Municipal de Unidades de Conservação que estabelece critérios e normas para criação, implantação e gestão das Unidades de Conservação.

Art. 239. Unidades de Conservação Municipais são espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais

relevantes, legalmente instituídas pelo Poder Público Municipal, com objetivos de conservação, regime de administração, normas e regulamentos específicos, e que aplicam garantias adequadas de proteção, em conformidade com as legislações federal e estadual.

SUBSEÇÃO I

DAS CATEGORIAS DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Art. 240. As Unidades de Conservação dividem-se em dois grupos, com características específicas:

I - Unidades Municipais de Proteção Integral;

II - Unidades Municipais de Uso Sustentável.

§1º O objetivo básico das Unidades Municipais de Proteção Integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta Lei.

§2º O objetivo básico das Unidades Municipais de Uso Sustentável é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais.

Art. 241. O grupo das Unidades Municipais de Proteção Integral é composto pelas seguintes categorias de unidades de conservação:

I - Estação Ecológica Municipal;

II - Reserva Biológica Municipal;

III - Parque Natural Municipal;

IV - Monumento Natural Municipal;

V - Refúgio de Vida Silvestre Municipal.

Art. 242. A Estação Ecológica Municipal tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas.

§1º A Estação Ecológica Municipal é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, na forma da lei.

§2º É proibida a visitação pública à Estação Ecológica Municipal, exceto com objetivo educacional, de acordo com o que dispuser o Plano de Manejo da Unidade ou regulamento específico.

§3º A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da Unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como aquelas previstas em regulamento.

§4º Na Estação Ecológica Municipal, só podem ser permitidas alterações dos ecossistemas no caso de:

I - medidas que visem a restauração de ecossistemas modificados;

II - manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica;

III - coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científicas;

IV - pesquisas científicas cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que aquele causado pela simples observação ou pela coleta controlada de componentes dos ecossistemas, em uma área correspondente a no máximo três por cento da extensão total da Unidade, até o limite de 1.500 (um mil e quinhentos) hectares.

Art. 243. A Reserva Biológica Municipal tem como objetivo a preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais.

§1º A Reserva Biológica Municipal é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, na forma da lei.

§2º É proibida a visitação pública à Reserva Biológica Municipal, exceto com objetivo educacional, de acordo com regulamento específico.

§3º A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da Unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como aquelas previstas em regulamento.

Art. 244. O Parque Natural Municipal tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico.

§1º O Parque Natural Municipal é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, na forma da lei.

§2º A visitação pública ao Parque Natural Municipal está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da Unidade, as normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração, e aquelas previstas em regulamento.

§3º A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da Unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como aquelas previstas em regulamento.

Art. 245. O Monumento Natural Municipal tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica.

§1º O Monumento Natural Municipal pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da Unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários.

§2º Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas, ou não havendo aquiescência do proprietário às condições propostas pelo órgão responsável pela administração da Unidade para a coexistência do Monumento Natural Municipal com o uso da propriedade, a área deve ser



Bolo de logurte e nutella

Ingredientes

1 pote de leite em pó
1 pote de leite de vaca
1 pote de leite de vaca
1 pote de leite de vaca
1 pote de leite de vaca
1 pote de leite de vaca
1 pote de leite de vaca
1 pote de leite de vaca
1 pote de leite de vaca
1 pote de leite de vaca

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o leite em pó com o leite de vaca. Adicione a Nutella e misture bem. Coloque a massa em uma forma untada e leve ao forno por 30 minutos. Deixe esfriar e decore com leite em pó e Nutella.



Pequenos sonhos assados

Ingredientes

3 colheres de fermento biológico fresco (50 g)
1 colher de chá de leite em pó
1 colher de chá de óleo de milho
1 colher de chá de açúcar
1 colher de chá de sal
1 colher de chá de leite em pó
1 colher de chá de leite em pó
1 colher de chá de leite em pó
1 colher de chá de leite em pó
1 colher de chá de leite em pó
1 colher de chá de leite em pó

Modo de preparo

Em uma tigela, dissolva o fermento biológico fresco no leite em pó. Adicione o óleo de milho e o açúcar. Misture bem. Adicione o sal e o leite em pó. Misture bem. Coloque a massa em uma forma untada e leve ao forno por 30 minutos. Deixe esfriar e decore com leite em pó e Nutella.



Prefeitura Municipal de Belford Roxo

ATOS OFICIAIS

desapropriação, na forma da lei.

§1º A visitação pública está sujeita às condições e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da Unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração e àquelas previstas em regulamento.

Art. 246. O Refúgio de Vida Silvestre Municipal tem como objetivo proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória.

§1º O Refúgio de Vida Silvestre Municipal pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da Unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local, pelos proprietários.

§2º Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas ou não, havendo equivalência do proprietário às condições propostas pelo órgão responsável pela administração da unidade para a coexistência do Refúgio de Vida Silvestre Municipal com o uso da propriedade, a área deve ser desapropriada, na forma da lei.

§3º A visitação pública ao Refúgio de Vida Silvestre Municipal está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da Unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração, e àquelas previstas em regulamento.

Art. 247. Constituem o Grupo das Unidades Municipais de Uso Sustentável as seguintes categorias de Unidades de Conservação:

I - Área de Proteção Ambiental Municipal;
II - Área de Relevante Interesse Ecológico Municipal;
III - Reserva de Fauna Municipal;
IV - Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal - RPPN.

Parágrafo Único. A Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal é uma área privada, gravada com perpétuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica.

§1º O gravame de que trata este artigo constará do termo de compromisso assinado perante o órgão ambiental municipal, que verificará a existência de interesse público e será averbado à margem da inscrição no Registro Público de Imóveis.

§2º Só poderá ser permitida, na Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal, conforme se dispuser em regulamento:

I - a pesquisa científica;
II - a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais.

§3º Os órgãos integrantes do SMUC, sempre que possível e oportuno, prestarão orientação técnica e científica ao proprietário de Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal para a elaboração de um Plano de Manejo ou de Proteção e de Gestão da unidade.

Art. 248. A Área de Proteção Ambiental Municipal é uma área, em geral extensa, com certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.

§1º A Área de Proteção Ambiental Municipal é constituída por terras públicas ou privadas.

§2º Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma Área de Proteção Ambiental.

§3º As condições para a realização de pesquisa científica e visitação pública nas áreas sob domínio público serão estabelecidas pelo órgão gestor da Unidade.

§4º Nas áreas sob propriedade privada, cabe ao proprietário estabelecer as condições para pesquisa e visitação pelo público, observadas as exigências e restrições legais.

§5º A Área de Proteção Ambiental Municipal dispõe de um Plano de Manejo e de um Conselho presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes dos órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e da população residente, conforme dispuser na Lei ou Decreto de sua criação.

Art. 249. A Área de Relevante Interesse Ecológico Municipal é uma área em geral de pequena extensão, constituída por terras públicas ou privadas, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros da biota regional, e tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-los com os objetivos de conservação da natureza.

Parágrafo Único. Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma área de relevante interesse ecológico.

Art. 250. A Reserva de Fauna Municipal é uma área natural com populações animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnico-científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos.

§1º A Reserva de Fauna Municipal é de posse e domínio público, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas na forma da lei.

§2º A visitação pública na Reserva de Fauna Municipal pode ser permitida, desde que compatível com o

Plano de Manejo da Unidade e de acordo com as normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração.

§3º É proibido o exercício da caça em qualquer forma, profissional ou amadora, na Reserva de Fauna Municipal.

§4º A comercialização dos produtos e subprodutos resultantes das pesquisas obedecerá ao disposto nas leis e regulamentos sobre fauna.

SUBSEÇÃO II DA CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNCIPAIS

Art. 251. A criação de uma unidade de conservação municipal deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública, bem como outros critérios estabelecidos em legislação federal e estadual vigentes.

Art. 252. Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal e a Lei serão os instrumentos legais para criação ou ampliação de Unidades de Conservação Municipais, e sua extinção ou redução somente se dará por lei, em caráter definitivo.

Art. 253. As Unidades de Conservação Municipais devem dispor de um Plano de Manejo.

§1º O Plano de Manejo deve abranger a área da unidade de conservação, sua zona de amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua integração a vida econômica e social das comunidades vizinhas.

§2º O Plano de Manejo de uma unidade de conservação deve ser elaborado no prazo de cinco anos a partir da data de sua criação.

§3º São proibidas, nas unidades de conservação, quaisquer alterações, atividades ou modalidades de utilização em desacordo com os seus objetivos, o seu Plano de Manejo e seus regulamentos.

Art. 254. As unidades de conservação devem possuir uma zona de amortecimento e, quando conveniente, corredores ecológicos.

§1º O órgão responsável pela administração da unidade estabelecerá normas específicas regulamentando a ocupação e o uso dos recursos da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos de uma unidade de conservação.

§2º Os limites da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos e as respectivas normas de que trata o §1º poderão ser definidos no ato de criação da unidade ou posteriormente.

§3º Ficam proibidas as atividades de extração mineral nas Unidades de Conservação Municipais instituídas, exceto as previstas em Lei Federal ou Estadual.

Parágrafo Único. Os Conselhos de Unidades de Conservação, compostos paritariamente por representantes do Poder Público e da sociedade civil, serão criados por lei específica, observada sua natureza de atuação.

TÍTULO III DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CAPÍTULO I DA ESTRUTURA

Art. 255. Fica criado o Sistema Municipal do Meio Ambiente - SIMMA, com o fim de implementar a Política Municipal do Meio Ambiente, bem como controlar sua execução.

Art. 256. O Sistema Municipal de Meio Ambiente é composto pela seguinte estrutura:

I - órgão normativo, consultivo e deliberativo: o COMDEMA - Conselho Municipal de Meio Ambiente, órgão colegiado, autônomo, de composição paritária entre representantes do poder público e da sociedade civil, organizado, responsável pelo acompanhamento da implementação da Política Municipal de Meio Ambiente, bem como dos demais planos, programas e projetos afetos à área;

II - órgão central executor: o órgão ambiental municipal, com a função de planejar, coordenar, executar, supervisionar e controlar os planos relativos à Política Municipal de Meio Ambiente;

III - órgãos setoriais: os órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal, direta e indireta, bem como as Fundações instituídas pelo Poder Público que atuam na elaboração e execução de programas e projetos relativos à proteção da qualidade ambiental ou que tenham por finalidade disciplinar o uso dos recursos ambientais;

IV - órgãos locais: as entidades organizadas ao nível municipal, incluindo os conselhos ambientais locais, e que possuam em seus estatutos a promoção, a manutenção e a restauração da qualidade ambiental como principal objeto de suas atividades;

Art. 257. Os órgãos e entidades que compõem o SIMMA atuarão de forma harmônica e integrada, sob a coordenação do órgão ambiental municipal, por meio do Plano de Ação Ambiental Integrado, observada a competência do COMDEMA.

CAPÍTULO II DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Art. 258. O Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMDEMA, enquanto órgão consultivo, deliberativo e normativo do SIMMA, em questões referentes à preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente natural, constituído e do trabalho, terá seus objetivos, competências e estrutura definidos neste Código.

Art. 259. O COMDEMA exercerá as seguintes atribuições:

I - de caráter consultivo:
a) colaborar com o Poder Público de Belford Roxo na regulamentação e acompanhamento das atividades da Política Municipal de Meio Ambiente;

b) analisar e emitir pareceres sobre projetos de interesse ambiental, por solicitação formal do Poder Executivo;

II - de caráter deliberativo:
a) propor a política municipal de planejamento e controle ambiental;

b) analisar e decidir sobre a implantação de projetos de relevante impacto ambiental;

c) solicitar pareceres por decisão da maioria absoluta dos seus membros;

d) fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FMCA, podendo requerer informações ao Poder Executivo Municipal para esclarecimentos e representação ao Ministério Público quando constatadas irregularidades que possam configurar crime;

e) decidir, em última instância, sobre recursos administrativos negados ou indeferidos pela SEMA;

f) deliberar sobre propostas apresentadas pela SEMA no que concerne às questões ambientais;

g) propor e incentivar ações de caráter educativo para a formação da cidadania, visando à proteção, conservação, recuperação, preservação e melhoria do ambiente;

h) aprovar e deliberar sobre seu Regimento Interno;

i) apreciar, pronunciar e deliberar sobre aprovação de manifestação técnica proferida pela SEMA em análise de EPIA/RIMA;

III - de caráter normativo:
a) expedir Resoluções e aprovar, com base em estudos técnicos as normas, critérios, parâmetros, padrões e índices de qualidade ambiental, bem como modelos para o uso dos recursos naturais do Município, observadas as legislações estadual e federal;

b) aprovar os métodos e padrões de monitoramento ambiental, desenvolvidos e utilizados pelo Poder Público e pela iniciativa privada;

Art. 260. O COMDEMA será constituído paritariamente por representantes de órgãos governamentais e entidades da sociedade civil, num total de 11 (onze) conselheiros titulares, com igual número de suplentes, além do conselheiro Presidente, que juntos formarão o Plenário.

§1º O COMDEMA será presidido pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente.

§2º O Presidente do COMDEMA exercerá seu direito de voto em casos de empate.

§3º Os membros do COMDEMA e seus respectivos suplentes serão indicados pelas entidades que representam, e nomeados por ato do Prefeito para mandato de 02 (dois) anos, permitida a recondução, sendo considerado serviço relevante para o Município.

§4º A indicação a que se refere o §3º não se aplica ao Presidente que é considerado membro nato do COMDEMA, a teor do §1º.

Art. 261. O COMDEMA terá seguinte composição:

I - um titular e um suplente representante de entidade ambientalista não governamental com atuação no Município, devidamente cadastrada, escolhidos através de assembleia própria;

II - um titular e um suplente da comunidade acadêmico-científica, a ser definido entre aqueles que tenham cursos ligados à área ambiental, com atuação no Município;

III - um titular e um suplente da Ordem dos Advogados do Brasil - Subseção Belford Roxo;

IV - um titular e um suplente do setor da indústria de Belford Roxo;

V - um titular e um suplente do setor do comércio de Belford Roxo;

VI - cinco titulares e cinco suplentes do Poder Público Municipal de Belford Roxo sendo 03 (três) representantes da SEMA e 02 (dois) outros representantes, da livre escolha do Prefeito;

VII - um titular e um suplente de órgão ambiental do Poder Executivo Federal ou Estadual;

Art. 262. O quorum mínimo das reuniões plenárias do COMDEMA será de metade mais um de seus membros, e de maioria simples dos presentes para manifestações de caráter deliberativo e normativo.

Parágrafo Único. Em segunda chamada, o Conselho poderá ser reunir ordinariamente com número inferior ao quorum para encaminhamentos de caráter consultivo.

Art. 263. O COMDEMA poderá instituir, sempre que necessário, Câmaras Técnicas em diversas áreas, bem como recorrer a pessoas e entidades de notória especialização em temas de interesse do meio ambiente para obter subsídios em assuntos objeto de sua apreciação.

Art. 264. O Presidente do COMDEMA, de ofício ou por indicação dos membros das Câmaras Técnicas, poderá convidar diretores de órgãos públicos, pessoas físicas ou jurídicas, para esclarecimentos sobre a matéria em exame.

Art. 265. Os atos do COMDEMA são de domínio público, aos quais deve ser dada a devida publicidade.

Art. 266. As demais normas de funcionamento do COMDEMA serão definidas pelo seu Regimento Interno.

CAPÍTULO III
DO ÓRGÃO AMBIENTAL MUNICIPAL

Art. 267. Compete ao Poder Executivo Municipal, por

**Bolo gelado fácil****Ingredientes**

- 1 caixa de bolo de coco
- 1 envelope de gelatina em pó incolor sem sabor
- 3 colheres (sopa) de água
- 1 lata de leite condensado
- 1 lata de creme de leite
- 1 vidro de leite de coco
- 2 latas de leite (use a lata de leite condensado vazia para medir)
- 2 xícaras (chá) de chantilly pronto
- 1 xícara (chá) de coco ralado
- Margarina e farinha de trigo para untar e enfarinhar

Modo de preparo

Prepare a massa do bolo conforme as instruções da embalagem. Coloque em uma forma de 30cm de diâmetro untada e enfarinhada. Leve ao fogo médio, preaquecido, por 30 minutos, ou até que enfriando um pouco, ele seja limpo. Retire e desentorne. Hidrate a gelatina na água e dissolva em banho maria.

Bata no liquidificador com os ingredientes restantes, menos o coco. Forne a forma em que assou o bolo com papel alumínio, alisando bem, e despeje metade do líquido da forma fonada. Coloque o bolo sobre o líquido. Cubra com papel alumínio e leve a geladeira por 2 horas. Retire, desentorne, cubra com o chantilly e polvilhe o coco. Sirva em seguida.

Repolho refogado**Ingredientes**

- 1 repolho médio (mais ou menos 1,2kg)
- 3 colheres (sopa) de óleo
- 1/2 cebola média picada em pedacinhos grandes
- 1 dente de alho picado
- 2 tomates maduros, picados em pedacinhos grandes
- 2 cebolinhas verdes cortadas em rodela
- Salsa picada a gosto
- Sol e pimenta do reino a gosto

Modo de preparo

Corte o repolho em quatro partes e elimine o miolo duro. Corte em tiras não muito finas e lave bem. Deixe no esconedor por alguns minutos, para retirar todo o excesso de água. Aqueça o óleo numa panela e frite ligeiramente a cebola e o alho. Junte o tomate e os temperos verdes, mexa bem e refogue por alguns minutos. Acrescente o repolho picado. Tempere com sal e pimenta do reino e mexa bem. Abaxe o fogo do mínimo e tampe a panela. Deixe cozinhar até que o repolho esteja cozido, mas não muito macio (mais ou menos 20 minutos). Se necessário, respingue um pouco de água. Sirva em seguida, acompanhando carnes em geral.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO**Prefeitura Municipal de Belford Roxo****ATOS OFICIAIS**

Intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente que é o seu órgão ambiental municipal, e complementariamente às demais unidades político-administrativas do Município, no âmbito de suas competências legais:

- I - expedir Resoluções e promover medidas e estabelecer diretrizes de preservação, controle e recuperação do meio ambiente, considerando-o como um patrimônio público, tendo em vista o uso coletivo e a melhoria da qualidade de vida;
- II - executar a política ambiental do Município de Belford Roxo;
- III - promover medidas de preservação e proteção da flora e da fauna, exercendo o poder de polícia no controle;
- IV - exigir e acompanhar o estudo de impacto ambiental, análise de risco e licenciamento, para instalações e emissões de obras ou atividades que possam degradar efetiva ou potencialmente o ambiente, conforme legislação vigente;
- V - fiscalizar e disciplinar a produção, o transporte, a comercialização, a manipulação e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco efetivo ou potencial à saúde pública, à qualidade de vida e ao ambiente;
- VI - prevenir e combater as diversas formas de poluição;
- VII - proteger o patrimônio natural, histórico, estético, arqueológico e paisagístico do Município, sem prejuízo da competência de outros órgãos municipais;
- VIII - promover a educação ambiental formal, em conjunto com a Secretaria Municipal da Educação, a não-formal e a informal;
- IX - promover a utilização adequada do espaço territorial e dos recursos hídricos e minerais destinados para fins urbanos e rurais, através de uma criteriosa definição do uso e ocupação, especificações de normas e projetos, acompanhando a implantação e construção com técnicas ecológicas de manejo, especificações de normas e projetos, com conservação, recuperação e preservação, bem como o tratamento e disposição final de resíduos de qualquer natureza, sem prejuízo da competência de outros órgãos municipais;
- X - subsidiar a atuação do Plano Diretor da cidade;
- XI - propor e executar programas de proteção do meio ambiente, contribuindo para melhoria e recuperação de suas condições;
- XII - manter um quadro técnico multidisciplinar de profissionais legalmente habilitados;
- XIII - possuir equipamentos de medição para o controle da poluição atmosférica, dos recursos hídricos, do solo e dos ruídos e vibrações;
- XIV - desenvolver outras atribuições previstas em lei e regulamento próprios.

**CAPÍTULO IV
DOS ÓRGÃOS SETORIAIS**

Art. 268. São órgãos ou entidades setoriais, integrantes do Sistema Municipal de Meio Ambiente, aqueles que atuam:

- I - nas pesquisas e no desenvolvimento científico e tecnológico;
- II - no fomento e apoio ao manejo florestal e pedagógico e às atividades agrícolas e pecuárias, inclusive e principalmente, na difusão de tecnologias ambientais idôneas;
- III - no fomento e apoio à exploração dos recursos minerais através de tecnologia não poluentes ou não degradadoras;
- IV - na exploração e utilização dos recursos hídricos, minerais, florestais, agropecuários e industriais, através de tecnologia disponíveis e alternativas;
- V - na saúde e educação das populações, bem como no saneamento básico;
- VI - nas atividades de controle e fiscalização do meio ambiente.

Art. 269. As normas e diretrizes estabelecidas nesta Lei ou data decorrentes constituem a elaboração de planos, programas e projetos, bem como de ações de todos os órgãos da Administração Pública direta ou indireta do Município de Belford Roxo.

Art. 270. Os objetivos dos órgãos integrantes da Administração direta ou indireta do Município deverão ser compatibilizados com aqueles estabelecidos pela PMMA por meio do PAAI - Plano de Ação Ambiental Integrada.

- Art. 271. Os órgãos setoriais deverão:
- I - ajustar seus Planos de Ação às diretrizes e instrumentos da PMMA;
- II - atuar em articulação com o órgão ambiental municipal e o COMDEMA;
- III - promover a sistematização e intercâmbio de informações de interesse ambiental para subsidiar a implementação e permanente revisão da PMMA;
- IV - compatibilizar planos, programas e projetos com o PAAI - Plano de Ação Ambiental Integrada;
- V - auxiliar no controle e fiscalização do meio ambiente relacionado com os respectivos campos de atuação;
- VI - garantir a promoção e difusão das informações de interesse ambiental.

**CAPÍTULO V
DAS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS**

Art. 272. As Organizações Não Governamentais - ONGs são instituições da sociedade civil organizada que têm entre seus objetivos a atuação na área ambiental.

Parágrafo Único. As ONGs referidas no caput deste artigo deverão estar regularmente inscritas junto aos órgãos competentes há pelo menos um ano, e desenvolver ou ter desenvolvido atividades no Município de Belford Roxo.

**CAPÍTULO V
DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL**

Art. 273. Fica instituída a taxa de controle e fiscalização ambiental municipal - TCFAM, cujo fato gerador é o exercício regular do poder de polícia conferido ao órgão ambiental municipal para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais.

Art. 274. É sujeito passivo da TCFAM todo aquele que exerça as atividades constantes no anexo da Lei Federal nº 6.938/1981, na Resolução CONAMA nº 237/1997 e nas Resoluções do COMDEMA.

§1º. O sujeito passivo da TCFAM é obrigado a entregar até o dia 31 (trinta e um) de março de cada ano relatório das atividades exercidas no ano anterior, cujo modelo será definido pelo COMDEMA, com o fim de colaborar com os procedimentos de controle e fiscalização.

§2º. O descumprimento da providência determinada no parágrafo anterior sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor equivalente a 20% (vinte por cento) da TCFAM devida, sem prejuízo da exigência desta.

Art. 275. A TCFAM é devida por estabelecimento e o valor a ser recolhido será equivalente a 45% (quarenta e cinco por cento) do valor devido a título de Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA ou a Secretaria de Estado de Ambiente - SEA, relativamente ao mesmo período, assim definido no art. 17-P da Lei Federal nº 6.938/1981, devendo prevalecer, preferencialmente, a incidência sobre o valor da taxa estadual.

§1º. O Potencial de Poluição - PP e o Grau de Utilização - GU de recursos naturais de cada uma das atividades sujeitas à fiscalização encontram-se definidos no Anexo VIII da Lei Federal nº 6.938/1981.

§2º. O Município de Belford Roxo, através do COMDEMA, estabelecerá o potencial de poluição, o grau de utilização e o valor devido a título de TCFAM para outras atividades não previstas na Lei Federal nº 6.938/1981.

§3º. Caso o estabelecimento exerça mais de uma atividade sujeita à fiscalização, pagará a taxa relativamente a apenas uma delas, pelo valor mais elevado.

§4º. Os valores pagos a título de TCFAM constituem crédito para compensação com

o valor devido ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA ou a Secretaria de Estado de Ambiente - SEA, a título de Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental.

Art. 276. São isentas do pagamento da TCFAM as entidades públicas federais, estaduais e municipais, as entidades filantrópicas, aquelas que praticam agricultura de subsistência e as populações tradicionais.

Art. 277. A TCFAM será devida no último dia útil do primeiro trimestre do ano civil, e o recolhimento será efetuado perante o Fundo Municipal de Meio Ambiente - FOMAM, por documento próprio de arrecadação, até o quinto dia útil do mês subsequente.

Parágrafo Único. Os recursos arrecadados com a TCFAM somente poderão ser utilizados em atividades de controle e fiscalização ambiental.

Art. 278. A TCFAM não recolhida nos prazos e nas condições estabelecidas no artigo anterior será cobrada com os seguintes acréscimos:

I - juros de mora, na via administrativa ou judicial, contados do mês seguinte ao do vencimento à razão de 1% (um por cento);

II - multa de mora de 20% (vinte por cento), reduzida a 10% (dez por cento), se o pagamento for efetuado até o último dia útil do mês subsequente ao do vencimento;

III - encargo de 20% (vinte por cento), substitutivo da condenação do devedor em honorários de advogado, calculado sobre o total do débito inscrito como Dívida Ativa do Município, reduzido para 10% (dez por cento) se o pagamento for efetuado antes do ajuizamento da execução.

§1º. Os juros de mora não incidem sobre o valor da multa de mora.

§2º. Os débitos relativos à TCFAM poderão ser parcelados de acordo com os critérios fixados na legislação tributária, conforme dispuser a lei.

**TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS**

Art. 279. Os responsáveis por atividades e empreendimentos em funcionamento no território do Município de Belford Roxo deverão, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, no que couber, submeter à aprovação do órgão ambiental municipal, plano de adequação às imposições estabelecidas nesta Lei que já não constituam exigência de Lei anterior.

Parágrafo Único. O titular do órgão ambiental municipal, mediante decisão fundamentada, poderá prorrogar o prazo a que se refere o caput deste artigo desde que, por razões técnicas ou financeiras comprovadas, seja solicitado pelo interessado.

Art. 280. As infrações ambientais que se enquadrarem como crimes previstos na Lei nº 9.605/98 deverão ser comunicadas ao Ministério Público.

Art. 281. Ficam o órgão ambiental municipal e o COMDEMA autorizados a expedir Resoluções, normas técnicas, padrões e critérios destinados a complementar esta Lei, inclusive quanto aos parâmetros de utilização dos recursos ambientais, cuja inobservância causará degradação ou poluição ambiental.

Parágrafo Único. Enquanto o órgão ambiental municipal e o COMDEMA não exercerem a sua competência normativa, serão adotadas as normas e regulamentos federais e estaduais, naquilo que não contrariarem o disposto neste Código.

Art. 282. O órgão ambiental municipal, no exercício regular do poder de polícia ambiental, cobrará taxas e tarifas, conforme previsto nesta Lei.

Parágrafo Único. As taxas e tarifas não por fim o ressarcimento dos custos estatais, no exercício das atividades de controle preventivo inerentes ao poder de polícia ambiental.

Art. 283. O dia 05 de junho será considerado o "Dia do Município Verde", devendo o Poder Público promover ações de cunho ambiental, visando estimular a consciência ecológica na população local.

Art. 284. Os parques municipais e os bosques plantados em áreas públicas municipais são considerados patrimônios culturais ambientais do Município de Belford Roxo, sendo vedada a sua supressão ou destinação para outros fins.

Art. 285. O Poder Executivo distribuirá gratuitamente o Código Ambiental Municipal - CAM nas escolas públicas municipais, divulgando seu conteúdo e estimulando seu cumprimento e fiscalização por parte da sociedade.

Art. 286. Esta Lei será regulamentada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e pelo COMDEMA no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias.

Art. 287. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas a Lei Complementar nº 28/1999, a Lei Complementar nº 94/2009, a Lei Complementar nº 95/2009, e demais disposições em contrário.

Wagner dos Santos Carneiro - Waginho
PREFEITO MUNICIPAL
Cmido do Jornal Hora H do dia 03/06/2017

DECRETO Nº 4.260, DE 02 DE JUNHO DE 2017

Abre em favor de Diversos Órgãos, Crédito Suplementar de R\$ 2.925.200,00 (Dois milhões e Novecentos e vinte e cinco mil e Duzentos reais), para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições, com fundamento no inciso III do § 1º do artigo 43º da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, e tendo em vista a autorização constante no artigo 8º e 10º da Lei Municipal 1.541 de 03 de janeiro de 2017;

DECRETO

Art. 1º - Fica aberto ao Gabinete do Prefeito (GP), à Secretaria Municipal de Educação (SEMED), à Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), à Secretaria Municipal de Obras (SMO) e à Secretaria Municipal de Conservação (SEMC), Crédito Suplementar de R\$ 2.925.200,00 (Dois milhões e Novecentos e vinte e cinco mil e Duzentos reais), para atender à programação constante do Anexo I deste Decreto;

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto, conforme disposto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964;

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Anexo I

Em R\$

ÓRGÃO	UNIDADE	PROGRAMA	DESPESA	FONTE	SUPLEMENTAÇÃO
GP	GP	02.01.04.122.001.2.016	4.4.90.52.00	00	2.200,00
SEMED	SEMED	07.01.12.361.017.2.040	3.3.90.52.00	00	100.000,00
SEMUS	SEMUS	08.01.10.301.086.2.008	4.4.90.52.00	16	85.000,00
SMO	SMO	52.01.04.122.001.2.034	4.4.20.93.00	00	73.000,00
SEMC	SEMC	53.01.04.122.011.2.063	3.3.90.39.00	00	2.865.000,00